

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

CODIGO: JU-FR-020

VERSIÓN: 5

FECHA: 11/06/2021

PAGINA: 1 de 79

Nombre o Razón Social	CONSORCIO SP 2017	
NIT O CC	901.163.820-0	
Nombre del Representante Legal	JUAN CARLOS TOBON TORO	
INFORMACIÓN DEL CONTRATO		
Número	CONTRATO DE OBRA 114 DE 2018	
Fecha de Suscripción	MARZO 20 DE 2018	
Fecha de inicio	MAYO 07 DE 2018	
Fecha de Suspensión1	JULIO 04 DE 2018	
Fecha de reinicio 1	AGOSTO 27 DE 2018	
Prorroga 1	Cuatro (4) meses del 22 de Febrero de 2019	
Fecha de Suspensión 2	ABRIL 01 DE 2019	
Fecha de reinicio 2	SEPTIEMBRE 16 DE 2019	
Prorroga 2	Sesenta (60) días calendario del 09 de Diciembre de 2019	
Fecha de Suspensión 3	DICIEMBRE 20 DE 2019	
Fecha de Suspensión 3 (prórroga)	ENERO 07 DE 2020	
Fecha de Reinicio 3	FEBRERO 19 DE 2020	
Fecha de Suspensión 4	FEBRERO 19 DE 2020	
Fecha de Suspensión 4 (prórroga)	ABRIL 27 DE 2020	
Fecha de Reinicio 4	MAYO 13 DE 2020	
Fecha de Suspensión 5	JUNIO 30 DE 2020	
Fecha de Reinicio 5	JULIO 17 DE 2020	
Prorroga 3	Tres (3) meses del 21 de Julio de 2020	
Fecha de terminación	OCTUBRE 20 DE 2020	
Nombre del Interventor/ supervisor:	MAURICIO CASTRO SORIANO	
Entre las partes contratantes se procede a liquidar el contrato inicialmente descrito, dejando expresa constancia de los siguientes valores:		
Valor inicial del contrato	\$2.808.967.698,53	
Valor Adiciones	\$0,00	
Valor final del contrato	\$2.808.967.698,53	
Valor Anticipo	\$1.123.587.079,41	
Valor Total facturado	\$2.808.967.698,53	
Valor Total a favor del contratista		
Valor Total pagado	\$2.808.967.698,53	
RELACIÓN DE ACTAS Y PAGOS		

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

CODIGO: JU-FR-020

VERSIÓN: 5

FECHA: 11/06/2021

PAGINA: 1 de 79

ACTA Nro.	Valor pagado	Fecha de pago
Acta 1	\$420.458.217,00	13/12/2018 (C.E. 19.359)
Acta 2	\$551.547.504,00	22/02/2019 (C.E. 19.686)
Acta 3	\$226.825.929,00	9/04/2019 (C.E. 19.837)
Acta 4	\$236.058.398,01	30/09/2019 (C.E. 20.511)
Acta 5	\$589.273.386,20	28/11/2019 (C.E. 20.799)
	\$-54.588.469,75	
Acta 6	\$87.157.929,00	26/05/2020 (C.E. 21.467)
	\$118.765.119,00	
Acta 7	\$307.000.000,00	5/08/2020 (C.E. 21.679)
Acta 8	\$362.861.999,23	30/12/2020 (C.E. 22.208)
DILIGENCIE SOLO PARA PERSONAS NATURALES. RELACIÓN DE ACTAS Y PAGOS SEGURIDAD SOCIAL		
ACTA Nro.	Valor pagado	Nro. De planilla
TOTAL PAGADO SEGURIDAD SOCIAL	En cada uno de los pagos se puede evidenciar certificado mediante el cual la persona jurídica manifiesta que ha realizado aportes al Sistema general de seguridad social durante y que se encuentra a PAZ Y SALVO por concepto de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales	
TOTAL A PAGAR SOBRE EL 40% DEL VALOR DEL CONTRATO		
Nota: la diferencia entre el Total pagado y el total a pagar sobre el 40% del valor del contrato debe ser cero (0)		
CONCEPTO DEL INTERVENTOR		
Teniendo en cuenta que fueron recibidos a satisfacción los productos o servicios pactados, que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del contrato y suministro oportunamente los servicios a que se obligó y que el Contratista entregó certificaciones sobre paz y salvo por concepto de aportes a la seguridad social y parafiscales, se concluye que es procedente la liquidación del contrato.		
ACUERDO DE LAS PARTES SOBRE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO		
Las partes acuerdan liquidar bilateralmente y de común acuerdo el Contrato inicialmente identificado.		

OBSERVACIONES

El contratista deja observaciones y salvedades dentro del acta de liquidación de documento anexo que consta de setenta y cuatro (74) donde hace referencia al valor total de daños y perjuicios y saldo adeudado a la fecha de liquidación.

I. OBSERVACIONES Y SALVEDADES POR PRESENTAR POR PARTE DEL EJECUTOR PARA LA LIQUIDACIÓN

Dentro del desarrollo del objeto del contrato se presentaron una serie de circunstancias que han sido objeto de reclamación de parte del contratista constructor, y que en esta oportunidad, en consecuencia, se proceden a presentar nuevamente. Las observaciones y salvedades que presentamos que serán objeto de reclamación judicial sobre este contrato son las siguientes:

1. FALTA DE PLANIFICACIÓN CONTRACTUAL QUE LLEVO A LAS REITERADAS SUSPENSIONES DEL CONTRATO – MAYOR TIEMPO DE ESTADÍA EN OBRA- COSTOS DE PERSONAL DE OBRA DURANTE LAS SUSPENSIONES

Como se ha venido diciendo, esta parte ejecutora deja constancia que en el contrato de marras **se han presentado sobrecostos en merito a las suspensiones del contrato basados en la mala planificación contractual del mismo** que **conllevó a una serie de suspensiones reiteradas que suman 385 días** causados eminentemente por situaciones imputables de manera directa a la entidad contratante, es decir, al Hospital San Pedro y San Pablo.

Lo anterior, ha causado sobrecostos en cuanto al personal de obra durante las suspensiones, es decir, los costos adicionales en los que ha tenido que incurrir suspendiendo contratos de trabajo, reiniciando los mismos, realizando nueva contratación

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

y liquidando el personal que tenía en obra durante y cada vez que el contrato se suspendía, que ascienden a los siguientes valores:

Fecha	Descripción	Valor
4/07/2018	Primera suspensión	\$ 17.601.796
2/04/2019	Segunda suspensión	\$ 8.166.479
20/12/2019	Tercera suspensión	\$ 22.142.000
19/02/2020	Cuarta suspensión	\$ 7.905.000
Valor Total		\$55.815.275

2. MAYORES GASTOS DE ADMINISTRACIÓN POR MAYOR PERMANENCIA DE TIEMPO EN OBRA.

Otra salvedad que esta parte desea presentar es la de la suma adeudada por parte del Hospital al ejecutor en mérito de los sobrecostos que la obra y su prolongación en el tiempo causaron al contratista y que por consiguiente, dejaron desequilibrada la relación contractual en detrimento de los intereses del contratista

Debe tenerse en cuenta que **el contrato tenía un plazo contractual de 240 días calendario, iniciado el 07 de mayo de 2018** según acta de inicio, terminando sin embargo el precitado contrato el día 30 de octubre de 2020 por conducto de los errores de planeación contractual que **llevaron a una prolongación en el tiempo del vínculo contractual por 22,23 meses¹ al inicialmente ofertado, planeado y presupuestado por el contratista.**



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN
PABLO

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

CODIGO: JU-FR-020

VERSIÓN: 5

FECHA: 11/06/2021

PAGINA: 1 de 79

¹ Esta figura se denomina mayor tiempo de estadía en obra por culpa exclusiva del contratante. Es decir, el Hospital San Pedro y San Pablo del municipio del Municipio de la Virginia Risaralda.

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

Concepto	Valor mensual
Personal Profesional	
Director de obra	\$ 6.000.000
Residente de obra	\$ 4.000.000
Ingeniero auxiliar	\$ 3.000.000
Auxiliar administrativo	\$ 2.000.000
Asesor Ingeniero Estructural	\$ 5.000.000
Asesor Arquitecto Hospitalario	\$ 5.000.000
Asesora SISO	\$ 3.000.000
Otros gastos administrativos	
Oficina	\$ 1.500.000
Vehiculo	\$ 2.000.000
Papeleria	\$ 1.000.000
Secretaria	\$ 1.500.000
Mensajero	\$ 1.500.000
Subtotal mensual	\$ 35.500.000

En virtud de lo anterior, se han presentado unos sobrecostos de alrededor de **SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS (\$789.165.000)**

En este punto se hace referencia al profesional de administración y profesional que incluye dirección, residente, asesores, así como gastos administrativos por cuanto los mismos se siguieron causando durante el periodo adicional.

3. MAYORES COSTOS DE INSUMOS DE MATERIALES EN ÍTEMS ADICIONALES DEL CONTRATO

Esta parte ejecutora encuentra que el contrato de obra se suscribió con el objeto de "MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLANTA FÍSICA Y REMODELACIÓN DEL ÁREA DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA... Ejecutar la obra dentro de los parámetros de tiempo, costo y calidad pactados conforme al Presupuesto de obra, el A.P.U., las especificaciones técnicas y el proyecto" no obstante esto, con las falencias presentadas en la planeación del proceso el objeto del proceso de contractual se debió ampliar y adicionar, en consonancia con la ampliación del APU de fecha 2013, debiendo ajustarse con los componentes adicionales.

Por lo anterior, este ítem, en el cual se ajusta el análisis de precios unitarios de los ítems adicionales del contrato, con los precios oficiales del año 2019 de la Gobernación de Risaralda, y complementado con el factor de indexación por variación anual de IPC, se obtiene un valor a resarcir de **TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE (\$326.010.965)**

4. MAYORES COSTOS POR DISMINUCIÓN EN EL RENDIMIENTO DE LA MANO DE OBRA POR EL AUMENTO EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El rendimiento de la mano de obra del presente proyecto ha sido uno de los factores más importantes y que se han visto más menguados en el ejercicio y ejecución del proyecto de marras, habiendo tenido, dadas las problemáticas de planeación y diseño del proyecto, ajenas al contratista, un rendimiento del 34,42% sobre un rendimiento óptimo esperado,



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN
PABLO

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

CODIGO: JU-FR-020

VERSIÓN: 5

FECHA: 11/06/2021

PAGINA: 1 de 79

situación que causa un detrimento por la disminución del rendimiento de personal, generado por el mayor plazo de ejecución de la obra corresponde a **CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS (\$492.992.820)**

Esta situación descrita, sumada a lo presentado por el incumplimiento del hospital en cuanto al plazo de entrega de áreas de trabajo para el mejoramiento estructural aunado a la complejidad de la intervención constructiva de zonas con operación hospitalaria que insidió en los rendimientos que de acuerdo con la valuación pasaron de un 70% a un 34,42%

5. INDEXACIÓN DEL CONSOLIDADO DE DAÑOS Y PERJUICIOS CAUSADOS AL CONTRATISTA

En suma, los daños y perjuicios causados al contratista deberán indexarse en consideración a la prolongación del plazo, con base al criterio de proporcionalidad respecto al avance de las obras para los años 2018. 2019 y 2020, el valor de los daños y perjuicios determinado es de \$1.678.451.487:

La indexación correspondiente, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al consumidor reportado por el DANE asciende a la suma de **\$77.307.079,56**

6. COSTO DE OPORTUNIDAD DE LA INVERSIÓN

Dada la situación planteada y la cantidad de dificultades que se han presentado en el curso de la relación contractual por los errores de planeación del contrato y las demás dificultades de diseños, estudios y afines, que han causados un desequilibrio y sobrecostos para el consorcio constructor de la presente obra, esta parte solicita el pago del lucro cesante por el costo de oportunidad de la inversión, traducido en el coste de la inversión de aquellos recursos disponibles en el marco de una oportunidad económica a costa de la mejor alternativa de inversión disponible, es decir, el coste mínimo que debe rentar el capital para un inversionista.

En ese orden, la suma considerada por esta parte como relativa al costo de oportunidad de la inversión, asciende a la suma de **DIEZ MILLONES CIENTO DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS de (\$10.595.107)**

7. SALDO POR PAGAR EN FAVOR DEL CONTRATISTA

Expresamente se deja constancia que, a la fecha, existe un saldo a favor del contratista que asciende a la suma de **CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS QUINCE MIL CINCO PESOS MCTE CON QUINCE CENTAVOS (\$153.315.005,15)**, por concepto de mayores cantidades de obra ejecutada durante la vigencia del referido contrato, y respaldados en el **acta 08 y la factura 11**.

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

CODIGO: JU-FR-020

VERSIÓN: 5

FECHA: 11/06/2021

PAGINA: 1 de 79

CONSOLIDADO DE DAÑOS Y PERJUICIOS SUFRIDOS POR EL CONTRATISTA

Los **DAÑOS Y PERJUICIOS** generados al CONTRATISTA, en desarrollo del contrato de obra, que dan pie y son valorados para la elaboración de la presente acta, corresponden a **MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.751.210.566.)**, y que se reclaman en este escrito, adicionado al valor de **CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS QUINCE MIL CINCO PESOS MCTE CON QUINCE CENTAVOS (\$153.315.005,15)**, por mayores cantidades de obra, que se resumen en el siguiente cuadro

Concepto	Valor
Daño Emergenta: Sobrecostos de personal de obra	\$55.815.275
Daño Emergenta: Sobrecostos de Administración	\$789.165.000
Daño Emergenta: Sobrecostos insumos	\$326.010.965
Daño Emergenta: Sobrecosto rendimiento de mano de obra	\$492.992.820
Daño Emergenta: Indexación afectaciones	\$77.106.828
Lucro Cesante: Costo de oportunidad	\$10.119.677
Valor Total Daños y Perjuicios	\$1.751.210.566

VALOR TOTAL DAÑOS Y PERJUICIOS	\$1.751.210.566
VALOR DE LA FACTURA DE VENTA (SALDO ADEUDADO)	\$153.315.005,15
TOTAL CONSOLIDADO	\$1.904.525.571,15

Todas estas situaciones y salvedades son las que el contratista ejecutor se reserva para el ejercicio del derecho de acción y pretensión en contra de la entidad contratante.

I. FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PRESENTACIÓN DE ESTAS SALVEDADES

En cuanto a la liquidación de los contratos, la jurisprudencia del Honorable consejo de estado, de manera enfática, ha referido lo siguiente

La liquidación del contrato se ha definido, doctrinaria y jurisprudencialmente, como un corte de cuentas, es decir, la etapa final del negocio jurídico donde las partes hacen un balance económico, jurídico y técnico de lo ejecutado, y en virtud de ello el contratante y el contratista definen el estado en que queda el contrato después de su ejecución, o terminación por cualquier otra causa, o mejor, determinan la situación en que las partes están dispuestas a recibir y asumir el resultado de su ejecución.

La liquidación supone, en el escenario normal y usual, que el contrato se ejecuta y a continuación las partes valoran su resultado, teniendo como epicentro del análisis el cumplimiento o incumplimiento de los derechos y las obligaciones que surgieron del negocio jurídico, pero también -en ocasiones- la ocurrencia de hechos o circunstancias ajenos a las partes, que afectan la ejecución normal del mismo, para determinar el estado en que quedan frente a éste.

Liquidar, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, significa: "1. tr. Hacer líquido algo sólido o gaseoso. U. t. c. prnl., 2. tr. Hacer el ajuste formal de una cuenta. 3. tr. Saldar, pagar enteramente una cuenta. 4. tr. Poner término a algo o a un

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

estado de cosas. **5.** tr. Gastar totalmente algo, especialmente dinero, en poco tiempo. Liquidó su hacienda en unos meses. **6.** tr. Desistir de un negocio o de un empeño. **7.** tr. Romper o dar por terminadas las relaciones personales. Fulano era mi amigo, pero ya liquidé con él. **8.** tr. *vulg.* Desembarazarse de alguien, matándolo. **9.** tr. *vulg.* Acabar con algo, suprimirlo o hacerlo desaparecer. **10.** tr. *Com.* Dicho de una casa de comercio: Hacer ajuste final de cuentas para cesar en el negocio. **11.** tr. *Com.* Vender mercancías en liquidación. **12.** tr. *Der.* Determinar en dinero el importe de una deuda.” –itálicas fuera de texto-

En estos términos, liquidar supone un ajuste expreso y claro sobre las cuentas y el estado de cumplimiento de un contrato, de tal manera que conste el balance tanto técnico como económico de las obligaciones que estuvieron a cargo de las partes. **En cuanto a lo primero**, la liquidación debe incluir un análisis detallado de las condiciones de calidad y oportunidad en la entrega de los bienes, obras o servicios, y el balance económico dará cuenta del comportamiento financiero del negocio: recursos recibidos, pagos efectuados, estado del crédito o de la deuda de cada parte, entre otros detalles mínimos y necesarios para finiquitar una relación jurídica contractual.

En este sentido, en primer término, el Decreto 222 de 1.983, disponía que la liquidación debía tener el siguiente contenido mínimo:

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

“Art. 289. Del contenido de la liquidación. Las diligencias de liquidación, que siempre constarán en actas, determinarán las sumas de dinero que haya recibido el Contratista y la ejecución de la prestación a su cargo.

“Con base en dichas actas se determinarán las obligaciones a cargo de las partes, teniendo en cuenta el valor de las sanciones por aplicar, o las indemnizaciones a favor del Contratista, si a ello hubiere lugar, todo de conformidad con lo acordado en el respectivo contrato.

“Si no hubiere acuerdo para liquidar un contrato, se tendrá por firme la liquidación presentada por la entidad contratante, la cual se expedirá mediante resolución motivada que estará sujeta a los recursos ordinarios por la vía gubernativa.

“El acta final de liquidación, que deberá ser aprobada por el jefe de la entidad contratante, si él no hubiere intervenido, presta mérito ejecutivo ante la jurisdicción coactiva contra el Contratista y su garante en cuanto de ella resultaren obligaciones económicas a su cargo.”

Por tanto, como lo ha señalado la jurisprudencia de esta Sección, la ausencia de este contenido mínimo impide asignarle a un documento la aptitud suficiente para entender que liquida un negocio jurídico, por adolecer de la información básica para entender que lo hace.

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

Ahora bien, debe tenerse en cuenta que la liquidación del negocio jurídico puede ser unilateral o bilateral –como la del caso sub iudice-, y pese a que la liquidación la ordena la ley, existen eventos en que las partes no lo hacen, lo que tiene sus propias consecuencias jurídicas. Particularmente, en el Decreto 222 de 1.983 la disposición que lo ordenaba era el artículo 287 –concordado con el 289 citado arriba-, que disponía:

"Art. 287. De los casos en que procede la liquidación.
Deberá procederse a la liquidación de los contratos en los siguientes casos:

"1. Cuando se haya ejecutoriado la providencia que declaró la caducidad.

"2. Cuando las partes den por terminado el contrato por mutuo acuerdo, lo cual podrá hacerse en todos los casos en que tal determinación no implique renuncia a derechos causados o adquiridos en favor de la entidad contratante.

"3. Cuando se haya ejecutoriado la providencia judicial que lo declaró nulo.

"4. Cuando la autoridad competente lo declare terminado unilateralmente conforme al artículo 19 del presente estatuto.

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

“Además de los casos señalados, y si a ello hubiere lugar, los contratos de suministros y de obras públicas deberán liquidarse una vez que se hayan cumplido o ejecutado las obligaciones surgidas de los mismos.”

Ahora bien, en cuanto a las discrepancias que surgen durante el contrato y la necesidad de hacerlas constar en el “Acta de liquidación bilateral”, si se aspira a ejercer la acción contractual.

En condiciones ideales, el contrato celebrado y ejecutado -según lo acordado-, conduce a que se liquide satisfactoriamente para ambas partes. Sin embargo, en ocasiones la ejecución se caracteriza por una serie de irregularidades, contratiempos y demás circunstancias sobrevenidas en esta etapa, que alteran las condiciones normales de desarrollo, lo que hace que una o ambas partes queden insatisfechas, y que por ende la liquidación no sea tranquila o normal, como pudo desearse cuando se celebró el contrato. En este último caso, las partes suelen formularse reproches, que se espera –no obstante- resolver mancomunadamente en la liquidación, y por eso intentan establecer cómo quedan los derechos y las obligaciones al terminar el contrato, usualmente por su ejecución total.

En este último caso, el esfuerzo que realizan puede frustrarse, es decir, no conducir a una liquidación de consuno, porque las diferencias pueden ser tan profundas que impiden suscribir un documento que concilie la situación. Cuando esto acontece, la ley contempla la posibilidad de que la administración liquide el contrato, es decir, que lo haga unilateralmente, asumiendo el poder excepcional de declarar el estado en que queda el negocio jurídico.

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

Es bueno precisar que si bien lo normal es que la liquidación se produzca tan pronto finaliza la ejecución del contrato, existen situaciones en las que ocurre antes. Es el caso en que termina por una razón distinta a la ejecución normal y satisfactoria: como cuando las partes lo logran de común acuerdo, o lo hace el Estado en forma unilateral, o porque se declara la caducidad, o se presenta otra circunstancia imprevista que imposibilita continuar la ejecución. En estos, y en otros eventos de naturaleza similar, la liquidación procede en los términos indicados.

Pero cualquiera sea la causa o forma como se llegue a la liquidación bilateral, lo cierto es que la jurisprudencia ha señalado, reiteradamente, que cuando esto acontece no es posible que las partes intenten una acción judicial, para reclamar por los daños e inconformidades, si la parte interesada no dejó constancias de insatisfacción en relación con el aspecto concreto que aspira a reclamar ante el juez.

En este sentido, constituye requisito de la acción contractual la existencia de la inconformidad, que debe quedar expresa y escrita en el acta de liquidación bilateral. Por eso ha considerado esta Sala –sentencia de julio 6 de 2.005. Exp. 14.113- que: "... la constancia que el contratista inconforme consigna en el acta no puede ser de cualquier tipo; es necesario que reúna las siguientes características: **que identifique adecuadamente los problemas surgidos con ocasión de contrato, es decir, que sea clara, concreta y específica;** no obstante no tiene que expresar técnicamente toda una reflexión y justificación jurídico-económica, pero si debe contener, así sea de

modo elemental, **la identificación del problema, es decir, los motivos concretos de inconformidad...**".

Este criterio rige tanto en vigencia del Decreto-ley 222 de 1.983, como en vigencia de la Ley 80 de 1.993, y actualmente con la reforma introducida por la Ley 1150 de 2.007. En relación con las dos primeras disposiciones, la tesis se aplicó con fundamento en un criterio jurisprudencial² y legal³, y frente a la última ley aplica, además, por disposición normativa expresa en tal sentido –art. 11-, precepto que simplemente recogió la construcción que durante muchos años hizo el juez administrativo⁴.

Pero en esta perspectiva apremian dos precisiones. **En primer lugar**, que el inciso final del art. 11 -citado al pie de página-, dispone que la parte que tiene derecho a efectuar salvedades, en el acta de liquidación bilateral, es el contratista, lo cual siendo cierto es insuficiente, pues resulta injustificado entender, a partir de allí –y por exclusión- que el contratante -es decir, el Estado- no tiene el mismo derecho, aduciendo que la norma no le adjudica esa oportunidad. La Sala entiende que se trata de un derecho para ambas partes: de un lado, porque a la luz del art. 13 de la CP.⁵ resulta injustificado sostener lo contrario y, de otro lado, porque lógicamente nada se opone a que también el contratante deje observaciones por su inconformidad con el resultado del contrato.

En segundo lugar, la nueva norma citada no dispone que la ausencia de salvedades en el acta impida a las partes demandarse posteriormente, de allí que este aspecto o consecuencia del tema sigue teniendo como fundamento la jurisprudencia de esta Sección, que no admite que las partes se declaren a paz y salvo o que guarden silencio

² Debe tenerse en cuenta que desde hace ya muchos años esta Sala ha sostenido que: “La liquidación suscrita sin reparos es un auténtico corte de cuentas entre los contratistas, en la cual se define quién debe a quien y cuánto. Como es lógico es un acuerdo entre personas capaces de disponer y las reglas sobre el consentimiento sin vicios rigen en su integridad. “Pero si el acta se suscribe con salvedades o la elabora unilateralmente la administración ante la negativa del contratista a suscribirla, le queda abierta a éste su posibilidad de impugnarla jurisdiccionalmente ante el juez del contrato.” (Sentencia de febrero 20 de 1.987, exp. 4838. Actor: Ingeniería Civil Ltda.).

³ En la sentencia de esta Sección, de julio 6 de 2005 -Exp. 14.113-, se manifestó que existen dos razones que dan soporte normativo a esta exigencia: “A este respecto se debe precisar que, **el deber de dejar en el acta de**

liquidación, en forma clara y concreta, las constancias o reclamaciones, si tiene fundamento normativo y por eso mismo es exigible en las relaciones contractuales. “En primer lugar, este hecho se funda en el artículo 1602 del Código Civil, aplicable por remisión al derecho de los contratos estatales, según el cual ‘Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado, sino por su consentimiento mutuo o por causas legales.’ No puede perderse de vista que el acta de liquidación bilateral comparte la misma naturaleza del contrato, tanto por su formación como por sus efectos, de modo que lo allí acordado produce las consecuencias a que se refiere el artículo citado. Desde este punto de vista, cuando no se deja en el acta constancia concreta de reclamación, se entiende que no existe inconformidad. “En segundo lugar, este deber se funda en el ‘principio de la buena fe’, el cual inspira, a su vez, la denominada ‘teoría de los actos propios’, cuyo valor normativo no se pone en duda, pues se funda, en primer lugar, en el artículo 83 de la CP, según el cual ‘las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante estas’, y en forma específica, en materia contractual, en el artículo 1603, según el cual ‘los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley pertenecen a ella.’ “Queda, entonces, claro que la posición del *a quo*, compartida por esta Sala, tiene fundamento normativo suficiente, razón por la cual esta jurisdicción ha exigido su cumplimiento en las actas de liquidación bilateral de los contratos estatales.” (Negrillas fuera de texto)

⁴ Dispone el inciso final del art. 11 de la ley 1150 de 2007 que: “Los contratistas tendrán **derecho a efectuar salvedades a la liquidación por mutuo acuerdo**, y en este evento la liquidación unilateral solo procederá en relación con los aspectos que no hayan sido objeto de acuerdo.” (Negrillas fuera de texto).

⁵ “Art. 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.

“El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.”

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

frente a las reclamaciones que deben o debieron tener para el momento de la suscripción del acta de liquidación bilateral, y no obstante eso luego acudan a la jurisdicción, a solicitar una indemnización por los daños que sostienen haber padecido. Sobre estos conceptos, la Sección ha expresado lo siguiente, a lo largo del tiempo:

“Ha sido jurisprudencia reiterada de esta Sala que cuando la liquidación del contrato se realiza entre la administración y su contratista, si no se deja salvedad en el acta en relación con reclamaciones que tengan cualquiera de las partes, no es posible que luego se demande judicialmente el pago de las prestaciones surgidas del contrato...” (...)

“Es evidente que cuando se liquida un contrato y las partes firman el acta de liquidación sin reparo alguno, éstos en principio no pueden mañana impugnar el acta que tal acuerdo contiene, a menos que exista error u omisión debidamente comprobado. La liquidación suscrita sin reparos es un auténtico corte de cuentas entre los contratistas, en la cual se define quién debe, a quién y cuánto. Como es lógico es un acuerdo entre personas capaces de disponer y las reglas sobre el consentimiento sin vicios rigen en su integridad.

“El acta que se suscribe, sin manifestación de inconformidad sobre cifras o valores y en general sobre su contenido, está asistida de un negocio jurídico pleno y válido, porque refleja la declaración de voluntad en los

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

términos que la ley supone deben emitirse, libres o exentos de cualesquiera de los vicios que pueden afectarla. Así tiene que ser. Se debe tener, con fuerza vinculante, lo que se extrae de una declaración contenida en un acta, porque las expresiones volitivas, mientras no se demuestre lo contrario, deben ser consideradas para producir los efectos que se dicen en él....”⁶

“También ha dicho la sala que una vez liquidado el contrato por mutuo acuerdo de las partes contratantes, dado su carácter bilateral, tal acto no es susceptible de enjuiciarse ante el órgano jurisdiccional, a menos que se invoque algún vicio del consentimiento (error, fuerza o dolo) o a menos que dicha liquidación se haya suscrito con salvedades o reparos por alguna de ellas, en el mismo momento de su firma.

“Dicho de otra manera, de las salvedades o constancias efectuadas por el contratista en el acta de liquidación del contrato depende que pueda acudir ante el juez para que resuelva los reclamos que no atendió la administración durante su ejecución o para que los valores que reclamó en la diligencia de la liquidación y que no fueron atendidos, o no fueron allí incluidos, o expresamente le fueron negados, sean reconocidos.”⁷⁸



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN
PABLO

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

CODIGO: JU-FR-020

VERSIÓN: 5

FECHA: 11/06/2021

PAGINA: 1 de 79

⁶ Sentencia de mayo 17 de 1984 -exp. 2796. MP. José Alejandro Bonivento-, reiterada en la sentencia de 9 de marzo de 2000 -exp. 10778-

⁷ Sentencia de noviembre 20 de 2003, exp. 15.308. Así mismo había expresado la Sección que: "... El acta que se suscribe sin manifestación de inconformidad sobre cifras o valores y en general sobre su contenido, está asistida de un negocio jurídico pleno y válido, porque refleja la declaración de voluntad en los términos que la ley supone deben emitirse, libres o exentos de cualesquiera de los vicios que pueden afectarla. Se debe tener, con fuerza vinculante, lo que se extrae de una declaración contenida en un acta, porque las expresiones volitivas, mientras no se demuestre lo contrario, deben ser consideradas para producir los efectos que se dicen en él "(Sentencia de junio 22 de 1995, Exp. No. 9965).

⁸ Disposiciones jurisprudenciales tomadas del CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C Consejero ponente: ENRIQUE GIL BOTERO Bogotá D.C., veinte (20) de octubre de dos mil catorce (2014) Radicación número: 05001-23-31-000-1998-00038-01(27777).



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN
PABLO

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

CODIGO: JU-FR-020

VERSIÓN: 5

FECHA: 11/06/2021

PAGINA: 1 de 79

Así pues, y por cumplir plenamente las disposiciones jurisprudenciales, las observaciones dejadas en la presente acta, son procedentes y susceptibles de ser puestas en conocimiento del control judicial

IV.PRUEBAS

En aras de probar las observaciones por nosotros realizadas en la etapa de liquidación del presente contrato, nos permitimos aportar el documento **"DICTAMEN PERICIAL CONTRATO DE OBRA No 114/2018 MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLANTA FÍSICA Y REMODELACIÓN DE URGENCIAS HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA"**, realizado por el señor **MARCO ANTONIO ÁLZATE OSPINA** Perito especializado Ingeniero civil **TP 10019894 RAA – AVAL 10019894**

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

CODIGO: JU-FR-020

VERSIÓN: 5

FECHA: 11/06/2021

PAGINA: 1 de 79



Pereira, Mayo 24 de 2021

Respetado Ingeniero
JUAN CARLOS TOBON
CONSORCIO SP2017
Ciudad

REF: DICTAMEN PERICIAL CONTRATO DE OBRA No. 114/2018 MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLANTA FÍSICA Y REMODELACIÓN DE URGENCIAS HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO, MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA

Respetados:

Yo **MARCO ANTONIO ALZATE OSPINA**, Ingeniero Civil, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.019.894 expedida en Pereira. Perito, con Registro Abierto de Avaluadores RAA-AVAL 10019894, a solicitud de **Consortio SP2017**, me permito presentar el dictamen pericial de la referencia, relacionado con el desarrollo del proyecto de construcción.

Atentamente,



MARCO ANTONIO ALZATE OSPINA

Perito Especializado
Ingeniero Civil. PMP®. MBA.
TP 10019894
RAA-AVAL 10019894

Nota: Me permito manifestar que me encuentro inscrito en las especialidades requeridas para la elaboración del Dictamen, en el **Registro Abierto de Avaluadores (RAA)** de la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con lo establecido en la Ley 1563 de 2013, **de obligatorio cumplimiento desde el 11 de mayo de 2018.**

Marco Alzate Ospina. Perito especializado
WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290
Página 1 de 47



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN
PABLO

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

CODIGO: JU-FR-020

VERSIÓN: 5

FECHA: 11/06/2021

PAGINA: 1 de 79



DICTAMEN PERICIAL TECNICO FINANCIERO

**CONTRATO DE OBRA No. 114/2018 MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA
PLANTA FÍSICA Y REMODELACIÓN DE URGENCIAS HOSPITAL SAN PEDRO Y
SAN PABLO, MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA**

**ACCION:
CONTROVERSIA CONTRACTUAL**

**SOLICITADO POR:
CONSORCIO SP2017**

REALIZADO POR:
Ing. MARCO ALZATE OSPINA

MAYO DE 2021

Marco Alzate Ospina. Perito especializado
WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290
Página 2 de 47

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

CODIGO: JU-FR-020

VERSIÓN: 5

FECHA: 11/06/2021

PAGINA: 1 de 79



CONTENIDO DEL INFORME

1. OBJETO DEL DICTAMEN	4
2. DOCUMENTOS ANALIZADOS	4
3. DESARROLLO DEL DICTAMEN	5
3.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO	5
3.2 ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	12
PAGOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA	33
3.1 DAÑOS Y PERJUICIOS GENERADOS AL CONTRATISTA	33
DAÑO EMERGENTE: Sobrecostos de gastos de administración, por mayor plazo de permanencia en la obra	34
DAÑO EMERGENTE: Mayores costos de insumos de materiales en ítems adicionales del contrato	35
DAÑO EMERGENTE: Mayores costos por disminución en el rendimiento de la mano de obra por el aumento en el plazo de ejecución del contrato	36
DAÑO EMERGENTE: Indexación consolidado daños y perjuicios	40
LUCRO CESANTE: costo de oportunidad de la inversión	40
CONSOLIDADO DAÑOS Y PERJUICIOS	41
4. INFORMACIÓN Y REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ARTÍCULO 226 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO	42
CONCLUSIONES	46

Marco Alzate Ospina. Perito especializado
WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290
Página 3 de 47



- Estudios Previos
- Análisis de Riesgo del contrato
- Análisis del sector
- Soportes de pagos al contratista
- Informes de Interventoría del Proyecto
- Comunicaciones de la interventoría y el Contratista
- Actas de Comités de obra
- Demás pruebas documentales que obran en el expediente

3. DESARROLLO DEL DICTAMEN

3.1 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

La E.S.E. solicita licencia de construcción¹ para el proyecto "Mejoramiento estructural de la planta física y remodelación del área de urgencias de la E.S.E. Hospital San Pedro y San Pablo de La Virginia, diciendo:" *"adjunto toda la documentación incluidos planos estructurales con memorias de cálculo, planos de redes eléctricas, voz y datos y planos hidrosanitarios"*

El 7 de julio de 2017, La Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico de la Alcaldía de La Virginia otorga Licencia de Construcción² #49 en la modalidad Modificación, Reforzamiento estructural, Lote: 20.440 m², área a modificar: 601.1 m².

De acuerdo con el alcance técnico de la licencia de construcción, la Entidad Contratante, E.S.E. Hospital S.Pedro y S.Pablo, el 12 de julio de 2017, se expide el certificado de disponibilidad presupuestal, C.D.P.#304 por valor de \$2.831.620.627.35 con plazo 240 días,

En el ANÁLISIS DE NECESIDAD, CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD: en cuyas páginas 13/52 se lee: "OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA: Ejecutar la obra dentro de los parámetros de tiempo, costo y calidad pactados conforme al presupuesto de obra, el A.P.U., las especificaciones técnicas y el proyecto, ...abrir un libro diario de bitácora, responsable: residente e interventor (pág.18)". El Anexo al estudio previo, en su pág.17/122 reitera: "ejecutar la obra dentro de los parámetros de costo, tiempo, calidad, conforme al A.P.U.,

¹ E.S.E. Hospital S.Pedro y S.Pablo, Gerencia: Oficio dirigido a Planeación Municipal solicitando Licencia

² Alcaldía La Virginia, Planeación Municipal: Licencia de Construcción #49/07-07-2017

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página 5 de 47



1. OBJETO DEL DICTAMEN

Los resultados del dictamen pericial se fundamentan en las inspecciones directas y el análisis de los documentos del contrato de obra 114 de 2018.

Se desarrollaron, entre otras, las siguientes actividades:

- Revisión y análisis del contrato de obra No. 114/2018 que establece: "*Ejecutar la obra dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad pactados conforme al presupuesto de obra, el análisis de precios unitarios, las especificaciones técnicas y el proyecto*".
- Incluyendo la información precontractual contenida en los estudios previos y los documentos que la modifican o complementan
- Revisión de toda la documentación técnica, administrativa, legal, ambiental y demás que se requiera para la evaluación y cuantificación de las afectaciones.
- Verificación en campo del estado de ejecución de las actividades por parte del contratista.
- Revisión esquema de asignación de riesgos del contrato, de acuerdo con los documentos precontractuales y contractuales y con la matriz de riesgos.
- Revisión informes de Interventoría, comunicaciones del proyecto y actas de comités de obra.
- Visita al sitio de las obras.
- Cuantificación de los perjuicios con ocasión de la afectación por las deficiencias en los estudios y diseños aportados por la Entidad Contratante

2. DOCUMENTOS ANALIZADOS

Para la elaboración de este informe se evaluaron, entre otros, los siguientes documentos:

- Estudios de oportunidad y conveniencia
- Contrato de obra
- Soportes de pago del avance del contrato

Marco Alzate Ospina. Perito especializado
WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290
Página 4 de 47



las especificaciones técnicas... Y el #3.3 afirma que la E.S.E. elaboró un estudio previo... y señaló el objeto a contratar con sus especificaciones.

El 3 de julio de 2017, la Junta Directiva de la E.S.E. emite el Acuerdo D1JD006 autorizando al gerente para contratar por la suma de \$2.831.620.628

El 9 de marzo de 2018, en el Acta de Audiencia de apertura de sobre económico para establecer el orden de elegibilidad y adjudicación del contrato o declaratoria de desierta de la Convocatoria Pública #006/2017: se evalúan las propuestas, y después de verificar que el proponente Consorcio HOSPITAL SP2017 cumplió con todos los requisitos exigidos y presentó el Diagrama PERT, el Diagrama de Gantt, el cuadro de rendimientos y el cálculo de duración de actividades, cumplió rigurosamente con todos los requisitos de planificación y preparación para la correcta ejecución del contrato se adjudica el contrato.

El 20 de marzo de 2018, se suscribe del CONTRATO #114/2018 que determina al Contratista Consorcio HOSPITAL SP2017 cumplir las ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS suministradas por la entidad Contratante, E.S.E. Hospital, y, en la cláusula 4º, establece: *"Ejecutar la obra dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad pactados conforme al presupuesto de obra, el análisis de precios unitarios, las especificaciones técnicas y el proyecto"*.

También contempla la posibilidad de que *"se advierta la necesidad de realizar alguna incorporación, modificación, supresión o aclaración de los ítems u otro aspecto del contrato"* y que, en caso de *"requerir obras adicionales o mayores cantidades de obra, el Interventor deberá informar por escrito al Subgerente Asistencial quien deberá gestionar la respectiva adición"*.

Al momento de suscripción del contrato, y verificado el alcance técnico, el Contratista Consorcio SP2017 expone las deficiencias técnicas identificadas hasta el momento, que incluyen faltantes de diseño, que inciden en la planeación de la obra. Así mismo, se solicita a al ENTIDAD CONTRATANTE, que solucione lo antes posible las deficiencia, para que la ejecución del contrato pueda adelantarse sin contratiempos.

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página 6 de 47

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO



INFORMACIÓN DEL CONTRATO	
Clase de Contrato	OBRA
No. De Contrato	114-2018
Entidad Contratante	E.S.E. Hospital San Pedro y San Pablo
Contratista	CONSORCIO SP 2017
Representante Legal	Juan Carlos Tobón Toro
Interventor	Mauricio Castro Soriano
Objeto	"MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLANTA FISICA Y REMODELACIÓN ÁREA DE URGENCIAS DE LA ESE HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA"
Valor Contrato	DOS MIL OCHOCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS SESETNA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS MCTE. \$2.808.967.698,53
Duración	A partir del Acta de Inicio 240 días calendario
Fecha Terminación	Octubre 20 de 2020

Fueron recibidos por el CONTRATISTA, para estudio y revisión, los siguientes planos:

1. PLANOS ESTRUCTURALES
 - Plano E1/3 Estructural arquitectónico puntos de reforzamiento
 - Plano E213 Tipos de reforzamiento y anclaje
 - Plano E3/3 Detalle de reforzamiento muros y dilataciones
2. PLANOS DE URGENCIAS
 - Plano HS 1/8 Red Hidráulica
 - Plano HS 2/8 Red Hidráulica urgencias sector
 - Plano HS 3/8 Red Hidráulica urgencias sector
 - Plano HS 4/8 Red Sanitaria
 - Plano HS 5/8 Red sanitaria urgencias sector
 - Plano HS 6/8 Red sanitaria urgencias sector
 - Plano HS 7/8 Detalle Hidrosanitario
 - Plano HS 8/8 Red de oxígeno urgencias
3. PLANOS DE REDES ELECTRICAS VOZ Y DATOS URGENCIAS
 - Plano E 1/5 Instalación eléctricas iluminación
 - Plano E 2/5 Instalaciones eléctricas tomas generales
 - Plano E 315 Instalaciones eléctricas tomas regulados

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página 7 de 47



- Plano E 1/5 Instalaciones voz y datos
- Plano E 2/5 Instalaciones eléctricas cuadros de carga diagramas unifilares
- 4. PLANOS DE REDES GENERALES DE LA E.S.E
- Plano 1/3 Levantamiento eléctrico iluminación
- Plano 2/3 Levantamiento eléctrico tomas
- Plano 1113 Levantamiento eléctrico detalle tableros de distribución
- Plano 1 hs/2 Levantamiento sistema hidráulico
- Plano 2hs12 Levantamiento sistema sanitario
- Plano 1/1 Levantamiento red de oxígeno

Características y problemáticas del proyecto

La planta física de la Empresa Social del Estado Hospital San Pedro y San Pablo se encuentra construida por seis (6) módulos identificados con las letras de la A a la F, los cuales se encuentran separados entre ellos por columnas dobles, que estructuralmente funcionan independiente y una vez intervenidos se ha ido encontrado que la edificación es atípica en sus condiciones técnicas constructivas, ya que cada uno de los módulos presenta condiciones técnicas diferentes que desborda los diseños viabilizados por la Secretaría de Salud Departamental y por el Ministerio, en razón a que en un mismo modulo donde se contaba con el apique se encuentran columnas con características diferentes lo que ha derivado realizar ajustes a los diseños estructurales en la medida que se va interviniendo un nuevo módulo.

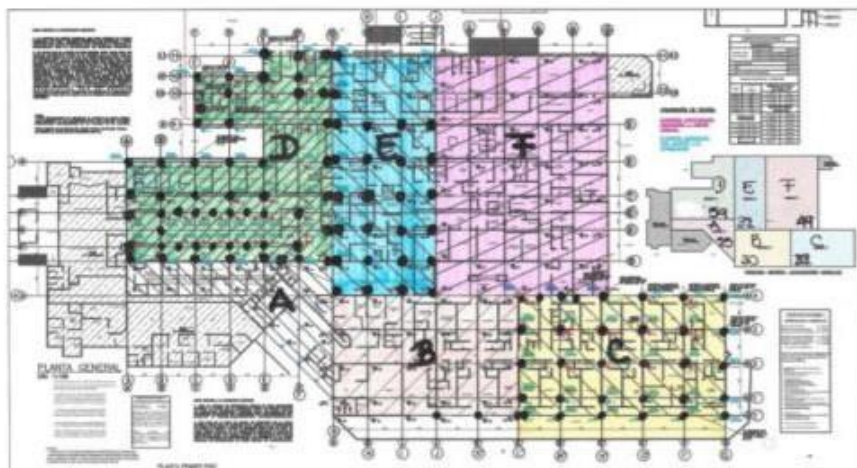
Dadas las limitaciones de espacio del Hospital San Pedro y San Pablo que no puede suspender la prestación de los servicios, el proyecto se fue ejecutando por los módulos construidos, iniciando con el modulo C y D donde una vez se realizó la excavación se advirtieron vigas de cimentación existentes y no contempladas en el diseño aprobado por el Ministerio; frente a lo cual se debió complementar y actualizar los diseños iniciales a las circunstancias reales encontradas, situación que afecta el alcance del proyecto dado que de 227 columnas, solo se podrían reforzar 143 en los módulos C, D, E y F, según las nuevas condiciones.

Cuando se inició la intervención en el módulo F se encuentran condiciones constructivas atípicas y anti-técnicas, diferentes a la de los módulos ya intervenidos (columnas sin cimientos, zapatas si acero de refuerzo en concreto ciclópeo), motivo por el cual se procedió a suspender tanto el contrato de obra como el de la interventoría hasta que se actualice el diseño estructural de la conexión entre cimentación y columnas del módulo F con sus respectivas memorias de cálculo.

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página 8 de 47



Respecto al componente de Remodelación del área de urgencias la entidad contratante solo realiza entrega al contratista de obra los planos de las plantas arquitectónicas, y los planos del diseño eléctrico faltando la entrega de los otros planos correspondientes a los demás componentes, entre ellos: Planos de fachada, cortes arquitectónicos, planos hidráulicos, sanitarios y de red de gases y de detalles constructivos; planos que la contratante solicitó al consultor para que fueran entregados y que solo hasta la fecha del 20 de noviembre de 2018 fueron entregados para revisión.

El componente eléctrico solo se encontraba discriminado como un ítem GLOBAL que al ser confrontado con los diseños planteados entregados inicialmente, el rubro designado para esta actividad solo alcanzaría para la ejecución de aproximadamente un 10% del valor real de la actividad; a su vez se pudo identificar que el componente eléctrico fue concebido inicialmente desde el punto de vista de mejoramiento y/o remodelación y cambio de luminarias y accesorios.

El diseño y presupuesto hidrosanitario inicial presentado por el consultor y aprobado por la secretaría de salud departamental y el ministerio de salud, correspondía única y exclusivamente al diseño de las redes de la nueva batería de baños del área de urgencias. Una vez se identificó que el sistema de alcantarillado existente y que se encontraba en funcionamiento, estaba ubicado en el pasillo interno central que atraviesa el área de

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página 9 de 47



urgencias, generando problemas de taponamiento y rebose de las cámaras, tuberías y sifones en temporada invernal.

El contrato de obra en el componente de red de instalaciones especiales, solo contemplaba tubería de cobre y punto de cobre de ½.

El contrato de obra en el componente de red de instalaciones especiales, solo contempla tubería de cobre y punto de cobre de ½", por lo que la ESE HOSPITAL, solicita cotización con el proveedor y allegan cotización, la cual es tenida en cuenta en el balance del proyecto.

La red contra incendio no se encontraba contemplada dentro del contrato de obra en ninguno de sus componentes, sin embargo dentro de la solicitud del ajuste y después de realizar la verificación del título J y K de la NSR del 2010, por parte del equipo de interventoría, se evalúa que su alcance solo incluyera la instalación de gabinetes contra incendio, detectores de humo, pulsador tipo timbre y sirena.

Una vez iniciadas las obras se advirtió que el diseño estructural de la cimentación del área nueva (batería de baños, corredor y sala de espera) correspondía a una cimentación para una edificación de categoría tipo I, por lo que se requería actualizar el diseño a una edificación de categoría tipo IV, cumpliendo con la norma sismo resistente NSR 10 de acuerdo al uso de la edificación y garantizando la estabilidad de la estructura. Se revisó el alcance técnico de los contratos celebrados entre la entidad y la consultoría de diseños en los años 2013 y 2016 en lo que refiere al diseño estructural de la cimentación para el área nueva de urgencias, donde se verifica que dichos contratos no incluían el diseño requerido; por tal motivo se realizó el ajuste los diseños de la cimentación del área nueva de urgencias y la actualización del diseño de los módulos F a y B a través de un nuevo contrato que tenía por objeto : *ACTUALIZAR A LAS CONDICIONES ENCONTRADAS EN SITIO EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE LA CONEXIÓN ENTRE CIMENTACIÓN Y COLUMNAS DE LOS MÓDULOS F, A Y B Y EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEL ÁREA NUEVA DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HOSPITAL.*

Con el producto entregado de este contrato, se elaboró la memoria de cantidades, el balance del proyecto y la pactación de los ítems nuevos requeridos según los diseños, los cuales se revisaron y ajustaron según los requerimientos del proyecto

Después de presentar el ajuste al Ministerio de Salud y Protección Social, se advierte que el valor de la mano de obra de los ítems nuevos los cuales son producto de los nuevos diseños se presentaron con valores contractuales, lo cual representa un desequilibrio para el contratista, razón por la cual nuevamente se ajusta el balance y alcance del recurso contractual, quedando el valor de la mano de obra de los ítems nuevos con precios del año 2019, pero sin ajustar los demás componentes de los APUS.

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página 10 de 47



Inspección del Ministerio de Salud y protección Social

Mediante comunicación del 9 de abril de 2018,³ el Ministerio de Salud y Protección Social, MPPS5, anuncia visita de seguimiento a los recursos asignados mediante Resolución 6415/2016 y, al revisar el Contrato #114/2018, encuentra deficiencias:

"En la cláusula 2º...la supervisión del MSPS solicita que este ítem INSTALACIONES ELÉCTRICAS se detalle para definir el alcance del mismo".

Al comparar cantidades de presupuesto aprobado por el MSPS y el Contrato #114/2018 "evidencia que varios ítems (45 Detectores de humo, 4 pulsadores de alarma y 5 señales de alarma) fueron sacados del presupuesto", ítems valorados en \$9.267.294 que no fueron incluidos en los pliegos de condiciones.

El 18 de abril de 2018: se realiza la visita por parte del Ministerio de Salud ⁴La E.S.E. acepta que los ítems faltantes se omitieron por error pero que sí hacen parte del objeto y serán tenidos en cuenta:

- la Supervisión del Ministerio indica que debe existir cierre financiero del proyecto con los recursos asignados.
- Se programó inicio para el 26 de abril de 2018, pero el Interventor decide revisar el Presupuesto para verificar cantidades de obra.
- En el #2.16 la CONTRATANTE informa que existe Estudio de Suelos y presenta planos estructurales firmados por el diseñador y con sello de Planeación Municipal.
- El Ministerio exige que los planos para ejecución de la obra sean los aprobados por la Licencia de Construcción.
- Se presentan planos de Redes de gases medicinales firmados por el diseñador, de los planos de la red de incendios, la CONTRATANTE. informa que se cuenta con diseños, pero no se evidencian.
- No se cuenta con planos de aire acondicionado.
- El MSPS recuerda que no se pueden cambiar diseños sin previa autorización.
- El Contratista expone los faltantes de diseño evidenciando graves errores en la planificación de la obra subrayando que lo hace con el fin de que se subsanen cuanto antes con el fin de no entorpecer el desarrollo en la ejecución de las obras.

³ Ministerio de Salud y Protección Social, MSPS: correo/9-04-2018, anunciando visita y formulando observaciones al Contrato

⁴ E.S.E.Hospital S.Pedro y S.Pablo; Acta de Supervisión del MSPS/18-04-2018

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página 11 de 47



El 7 de mayo de 2018, ⁵se suscribió el Acta de Inicio del Contrato #114/2018 con un plazo inicial de 240 días hasta el 01-01-2019 y se empieza la intervención para el reforzamiento estructural de la Planta Física de la E.S.E. Hospital San Pedro y San Pablo de La Virginia, Risaralda. En este acta el contratista Consorcio SP2017, indica las falencias de planeación, y los diseños pendientes para que la E.S.E. Hospital adelante los ajustes y complementos necesarios, para no afectar el cronograma de ejecución de la obra, incluyendo los aspectos del componente de ingeniería estructural.

El 15 de mayo de 2018, el Contratista CONSORCIO SP2017 solicita⁶ a la E.S.E. la entrega de áreas de trabajo según lo acordado en la reunión realizada el 19 de Abril 2018.

3.2 ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO

PRIMERA SUSPENSIÓN:

Se acuerda entre El Contratista y la Interventoría, debido a la falta de diseños. Los perjuicios para el Contratista son cuantiosas, ya que los diseños y presupuestos entregados por la E.S.E. Hospital no corresponden al alcance técnico real de las obras objeto de ejecución. El Contratista ya tiene compras adelantadas de materiales y suministros, y compromisos adquiridos con varios proveedores con los que se ha gestionado descuentos comerciales, siempre y cuando se hagan las compras de materiales al por mayor.

De manera que, a causa de estos inconvenientes, se pierden negocios, proveedores y descuentos comerciales, fundamentales a la hora de hacer eficiente económicamente la obra. Además, el 100% de la mano de obra operativa no puede laborar durante los 84 días que dura esta suspensión por la falta de diseños y la consiguiente imposibilidad de la E.S.E. Hospital S. Pedro y S. Pablo para entregar las áreas de trabajo a que estaba obligada según el cronograma entregado oportunamente por el Contratista. La pérdida por salarios pagados corresponde a \$38.790.796

Normatividad de habilitación hospitalaria

⁵ E.S.E.Hospital S.Pedro y S.Pablo; Acta de Supervisión del MSPS/18-04-2018

⁶ CONSORCIO SP2017: Oficio dirigido a la E.S.E.Hospital pidiendo áreas de trabajo/15-05-2018



El 6 de junio de 2018, el Contratista dirige oficio al Interventor ⁷, adjuntando Estudio sobre la Normatividad Hospitalaria aplicable en la ejecución de la obra, elaborado por el Arq. Hospitalario Jorge Alberto Trujillo Mejía, como recomendaciones de un experto en el tema, pero advirtiéndole que para la futura habilitación de las áreas médicas "se debe contar con el concepto ineludible de la firma diseñadora del proyecto". El Consorcio SP2017 realiza reuniones y recorridos con consultores externos la obra para solucionar las fallencias en los estudios y diseños de la obra:

- A la fecha no se tenían los diseños completos, ni memorias de cálculo y detalles en planos que permitieran avanzar en la obra, que impedian el desarrollo del cronograma de las obras.
- Es necesario actualizar los diseños y llegar a ítems nuevos NO PREVISTOS, cantidades mayores y a un presupuesto real y ejecutable de las obras previstas E.S.E. Hospital San Pedro y San Pablo de La Virginia.
- Se hace énfasis en que, ni la construcción actual, NI LOS DISEÑOS cumplen con la Resolución 4445/1996 que establece *las condiciones sanitarias que deben cumplir las edificaciones destinadas a establecimientos hospitalarios y similares, ni con la Resolución 2003/2014 que fija las normas de habilitación de las áreas destinadas a la seguridad en salud.*
- Tampoco se cumple con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETIE, ni con la Norma Técnica Colombiana NTC2050/1998, ni con el RETILAP sobre instalaciones de alumbrado. Esta situación se considera inconveniente porque, como *la institución hospitalaria debe cumplir con las normas sanitarias desde la planificación y el diseño, y -al no hacerlo- era imposible ejecutar la obra faltando su componente normativo.*

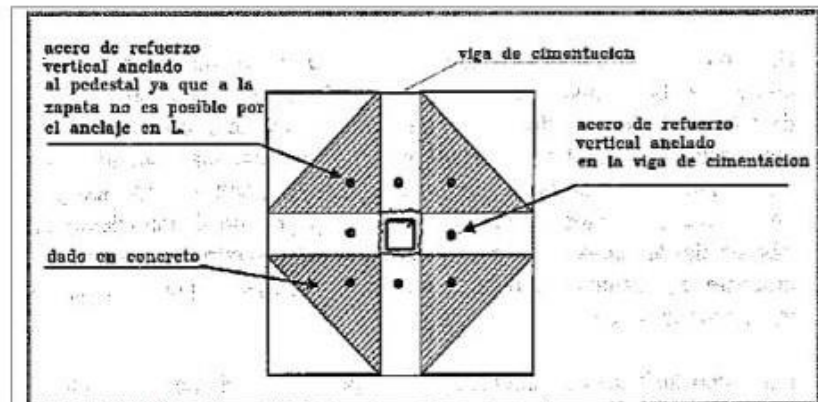
El 13 de junio de 2018: La Gerencia de la E.S.E. Hospital, tomando en consideración la falta de algunos ítems, de diseños arquitectónicos y de redes, y de situaciones imprevistas en el reforzamiento estructural, acepta que el atraso en la ejecución de las obras se debe a la deficiente planeación técnica de la Entidad Contratante y solicita apoyo de la Gobernación para gestionar recursos que permitan la adición del contrato ⁸.

⁷ CONSORCIO SP2017: Oficio dirigido al Interventor con Estudio sobre Normatividad Hospitalaria elaborado por Arq. Hospitalario Jorge Alberto Trujillo Mejía/6-06-2018

⁸ E.S.E. Hospital S. Pedro y S. Pablo: Gerencia, Oficio D2GRDA044/13-06-2018

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290



Esquema: Parámetros estructurales sin definir encontrados en obra⁹.

El 22 de junio de 2018, la Gerencia de la E.S.E. dirige al Consultor solicitud de aclaración¹⁰ de diseños elaborados mediante la ejecución de los Contratos 284/2013 y 142/2016 solicitando determinar el tipo de suelo donde se pretende hacer la Remodelación del área de Urgencias e indicando:

- Los diseños estructurales no contemplan las vigas de cimentación existentes a nivel de piso. Es necesario rediseñar para garantizar estabilidad y cumplimiento de NSR10
- Faltan memorias de cálculo de diseño de columnas en reforzamiento estructural. 14.3- Falta detalle de cimentación para columnas de confinamiento de muros, especialmente las correspondientes a muros superiores a 3 m de altura.
- El componente eléctrico está globalizado (cantidad 1, valor \$34.291.360, ya detectado por el MinSalud): es necesario indicar claramente cuáles son los ítems de obra eléctrica a realizar.
- Faltan las memorias de cálculo de las redes eléctricas

El 26 de junio de 2018, La Gerencia de la E.S.E. ¹¹ responde derecho de petición presentado

⁹ CONSORCIO 2017: Informe a Interventoría, solicitud de diseño/6-06-2018

¹⁰ E.S.E. Hospital S. Pedro y S. Pablo: Gerencia, oficio D2GRDA049/22-06-2018

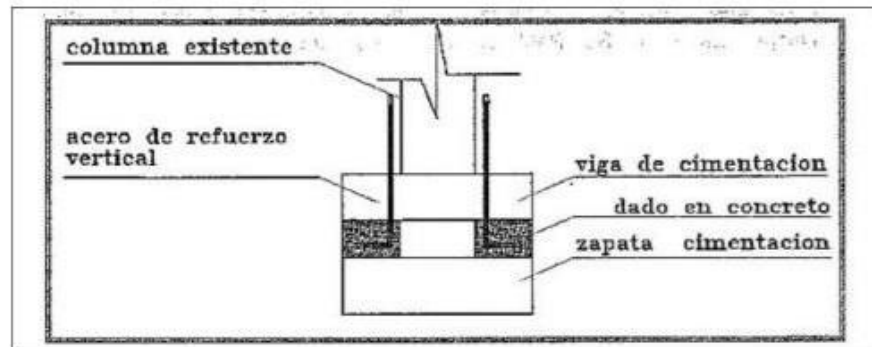
¹¹ E.S.E. Hospital S. Pedro y S. Pablo, Gerencia: oficio D2GRDA048/26-06-2018

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290



por un medio de comunicación, en el que indica que la ejecución de las obras ha tenido como principal y único problema la falla en la planificación por errores en diseños y carencia de planos y memorias de cálculo.



Esquema: parámetros estructurales sin definir encontrados en obra¹²

En el Informe trimestral elaborado por la Supervisión del Interventor del 30 de junio de 2018 ¹³, período desde el 01-04-2018 hasta dicha fecha, se reconoce que faltan planos y documentos que han impedido el avance normal de la obra: *"las condiciones iniciales contempladas en los planos estructurales y arquitectónicos no coinciden con lo encontrado físicamente en el sitio; por lo tanto, se requiere de carácter urgente, solucionar los inconvenientes presentados, con el fin de no generar más retrasos y sobre costos"*. Específicamente, se reconocen las siguientes fallas de planificación por parte de la E.S.E. Hospital S. Pedro y S. Pablo:

- Planos arquitectónicos: faltan cortes, fachadas, cubiertas, altimetría, detalles constructivos.
- Planos estructurales: no incluyeron vigas de piso existentes, requiere diseño que garantice estabilidad y cumplimiento de la norma NSR10.
- Planos hidráulicos y sanitarios: no corrigieron la ubicación actual de las recámaras sanitarias en el pasillo interno del área de Urgencias que deben ser reubicadas.

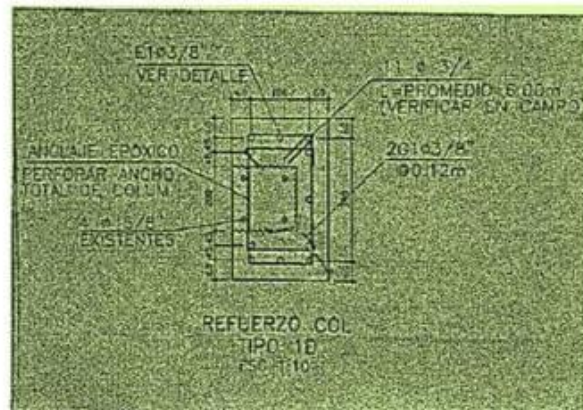
¹² CONSORCIO 2017: Informe a Interventoría, solicitud de diseño/6-06-2018

¹³ E.S.E. Hospital S. Pedro y S. Pablo, Supervisión e Interventoría: Informe trimestral



- Presupuesto: aparece componente eléctrico global con valor \$34M, sin identificar actividades a ejecutar. Además, faltan ítems de desmonte, recorte y ajuste de ventanería metálica, desmonte, ajuste y re-instalación de mesones de acero inoxidable, cerámica de pared de cocinas y unidades sanitarias; y precios de anclajes verticales.
- Tiempo de ejecución: transcurrido el 25% del tiempo, la obra ha avanzado solo 4% (\$112.358.708/\$2.808.967.698.53)
- Programación: por falta de diseño no puede tenerse correcta programación de obra, se impide control de la ejecución, se afecta suministro de materiales porque se ignora la cantidad exacta de cada insumo, se afecta el rendimiento de los trabajadores porque es imposible calcular el rendimiento definitivo de cada labor asignada.

Así mismo, la Interventoría manifiesta que adelanta la revisión de los precios para ítems faltantes, lo cual retrasa el avance de obra puesto que, mientras no se pacten los ítems de obra adicional, no se pueden ejecutar. Igualmente, reitera que se presentó a la Secretaría de Salud Departamental un informe detallado con ítems faltantes y parámetros de diseño técnico y normativo, con su respectivo Presupuesto (radicado 14734R/15-06-2018).



Esquema: REFUERZO COLUMNA TIPO 1D¹⁴

¹⁴ CONSORCIO 2017: Informe a Interventoría, solicitud de diseño/6-06-2018
Marco Alzate Ospina. Perito especializado
WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290
Página 16 de 47



El 4 de Julio de 2014, se suscribe ACTA DE SUSPENSIÓN¹⁵ *"hasta que se superen las dificultades"* con fundamento en las consideraciones expuestas en oficio de Interventoría radicado 2968/03- 07-2018, entre otras: *"Componente de Reforzamiento estructural: durante la ejecución se han encontrado situaciones no contempladas en los diseños estructurales iniciales tales como ubicación de vigas de cimentación a nivel de piso, lo que genera la necesidad de aclarar el diseño para garantizar la estabilidad de la estructura y el cumplimiento de las normas NSR10...Componente Remodelación de Urgencias: 1. el componente eléctrico solo presenta un valor general de \$34M sin identificar las actividades a ejecutar lo que requiere revisión para tener las actividades desglosadas, 2. Completar los diseños hidrosanitarios, los de red contra incendios y arquitectónicos"*

Durante la ejecución del contrato de obra se ha advertido faltantes en los diseños estructurales para el reforzamiento estructural y los diseños (eléctricos, hidrosanitarios, arquitectónicos y de redes contra incendio) del área de urgencias, con fundamento en las consideraciones expuestas en oficio de la interventoría de fecha tres (03) de julio y con radicado No. 2968; de las cuales se enuncian las siguientes:

Componente Reforzamiento Estructural:

Durante la ejecución de las actividades se han encontrado situaciones no contempladas en los diseños estructurales iniciales tales como ubicación de vigas de cimentación a nivel de piso, lo que genera la necesidad de aclarar el diseño estructural inicial de forma que se garantice la estabilidad de la estructura y el cumplimiento de las normas NSR-10; soportado con las respectivas memorias de cálculo.

Componente Remodelación de Urgencias:

1. El componente eléctrico solo presenta un valor general de \$34.291.360, sin identificar cuáles son las actividades a ejecutar, lo que requiere una revisión para tener las actividades desglosadas.

2. Completar los diseños hidrosanitarios, de red contra incendios y arquitectónicos.

Por los motivos expuestos la Interventoría firmó acta de suspensión al contrato de obra No. 114 de 2018, el día cuatro (04) de julio de 2018.

El 13 de Julio de 2018, La E.S.E. Hospital S.Pedro y S.Pablo solicita¹⁶ a la Gobernación

¹⁵ E.S.E.Hospital S.Pedro y S.Pablo, Gerencia: Oficio D2GRDA066/13-08-2018

¹⁶ E.S.E.Hospital S.Pedro y S.Pablo, Acta #003/16-08-2018 Seguimiento al recurso MSPS
Marco Alzate Ospina. Perito especializado



pronunciarse respecto al Informe detallado (radicado 14734-R/15-06-2018) que contiene parámetros de diseño, técnicos y normativos además del Presupuesto real requerido con ajustes de menores y mayores cantidades así como inclusión de ítems nuevos no previstos para el proyecto porque ya se anunció nueva visita de seguimiento por parte del Ministerio de Salud.



Esquema: SOLUCIÓN PARA ACCESO EXPEDITO A SALA DE TRIAGE

El 16 de julio de 2018, en visita de seguimiento por parte del Ministerio de Salud ¹⁷, se indica que el proyecto está suspendido, la revisión de planos arroja faltantes de diseño estructural, planos arquitectónicos y eléctricos. A la fecha ya se cuenta con diseños actualizados para reforzamiento estructural, se espera entrega de faltantes para el área de Urgencias por lo cual se proyecta reiniciar en 15 días cuando se tendría listo balance para valor adicional del proyecto. Avance físico ejecutado 7%.

¹⁷ E.E.S.E. Hospital S. Pedro y S. Pablo, Acta #003/16-08-2018 Seguimiento al recurso MSPS

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página 18 de 47



El 27 de agosto de 2018, se suscribe el Acta de Reinicio de la ejecución del contrato¹⁸, indicando que las causales de suspensión se encuentran resueltas parcialmente. El Contratista CONSORCIO 2017, manifiesta que todavía faltan diseños, planos, y especificaciones técnicas de numerosos ítems necesarios para la ejecución del contrato.

Segunda suspensión

Se suscribe el 1 de abril de 2019 Acta de suspensión de contrato debido a que deben actualizarse los diseños a la situación real para mejoramiento estructural y diseños de cimentación de batería de baños en el área de Urgencias con base en 3 oficios de interventoría: # 1425/14-03-2019, 1583/21-03-2019, 1673/29-03-2019 causas principales:

- Módulo F se encontraron columnas sin cimientos, zapatas sin acero de refuerzo en concreto ciclópeo y atípicas, que solo fueron evidenciadas en el momento de la intervención por lo cual requieren rediseño que garanticen estabilidad de la estructura y cumplimiento de la NSR10.
- Remodelación de Urgencias: requiere actualizar diseño de cimentación del área nueva (batería de baños, corredores, sala de espera) suspensión hasta que se superen las causas que generaron la suspensión del contrato. Además, el 100% de la mano de obra operativa no puede laborar durante los días que dura esta suspensión por la falta de diseños y la consiguiente imposibilidad de la E.S.E. Hospital S. Pedro y S. Pablo para entregar las áreas de trabajo a que estaba obligada según el cronograma entregado oportunamente por el Contratista
- deben actualizarse los diseños a la situación real para el mejoramiento estructural y los diseños de la cimentación de la batería de baños nueva del área de urgencias, con fundamento en las consideraciones expuestas en los oficios de la interventoría de fechas catorce (14) de marzo de 2019, con radicado No. 1425; veintiuno (21) de marzo con radicado No. 1538 y del veintinueve (29) de marzo de 2019 con radicado No. 1673; de las cuales se enuncian las siguientes:

Componente Reforzamiento Estructural:

1. Cuando se inicia la intervención del mejoramiento estructural en el módulo F, se evidencia que presenta características diferentes y anti técnicas (columnas sin cimientos, zapatas sin acero de refuerzo en concreto ciclópeo) y atípicas; y que solo pudo ser evidenciada en el momento de la intervención; lo que genera la necesidad de actualizar el diseño estructural

¹⁸ E.S.E.Hospital S.Pedro y S.Pablo, Acta de Reinicio/27-08-2018 de la ejecución del Contrato #114/2018
Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290



de forma que se garantice la estabilidad de la estructura y el cumplimiento de las normas NSR-10; soportado con las respectivas memorias de cálculo.

Componente Remodelación de Urgencias:

1. Se requiere la actualización del diseño de la cimentación del área nueva de urgencias (batería de baños, corredores y sala de espera) de categoría tipo I a tipo IV.

Por los motivos expuestos la Interventoría firmó acta de suspensión al contrato de obra No. 114 de 2018, el día primero (01) de abril de 2018.

Avances Abril de 2019

- 9-04-2019: La Alcaldía mediante oficio CO-0996-370 de Planeación Municipal formula observación a solicitud de modificación de Licencia 049/2019.
- 16-04-2019: El Contratista Consorcio SP2017 mediante oficio SP-023-160419¹⁹ solicita a la E.S.E. información sobre actualización a los diseños faltantes en el Módulo F : nuevos diseños de cimentación, diseños estructurales, tipo de cubierta, redes eléctricas, diseños de red de gases, diseño de red contra incendio, detalles de ventilación, marcos y acabados exteriores, todo para remodelación del Área de Urgencias, destacando que transcurridos 18 días de segunda suspensión se generan grandes pérdidas para el contratista y eleva costos laborales y administrativos. El 100% de la mano de obra operativa no puede laborar durante los días que dura esta suspensión por la falta de diseños y la consiguiente imposibilidad de la E.S.E. Hospital S. Pedro y S. Pablo para entregar las áreas de trabajo a que estaba obligada según el cronograma entregado oportunamente por el Contratista. En la misma fecha, el CONSORCIO SP2017 reclama²⁰ que lleva 35 días esperando que le aprueben los A.P.U. para las nuevas actividades resultantes de ítems no contemplados en el Contrato inicial.
- 22-04-2019: Reunión #09 seguimiento a recursos R-6415/2016, la E.S.E. informa que los planos estructurales de batería de baños no se han terminado porque, a petición del Contratista Consorcio SP2017, se solicitó estudio de suelos cuyo resultado está en poder del diseñador. La E.S.E. informa que espera diseños de actualización de refuerzo estructural Módulo F (servicios generales) y falta verificar bloques A y B, además que los contratos de obra e interventoría están suspendidos desde el 01-04-2019 y se proyecta reinicio para el 13-05-2019. Avance financiero del contrato de

¹⁹ CONSORCIO SP2017: Oficio 023/16-04-2019 dirigido a la E.S.E. solicitando agilizar diseños

²⁰ CONSORCIO SP2017: Oficio 024/16-04-2019 dirigido a la E.S.E. solicitando aprobación de A.P.U.

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página 20 de 47



obra 43%, la interventoría⁴⁴ informa que avance de obra ejecutada va en 66%. Se evidencia que en el área de batería de baños nueva del área de Urgencias se instalan tuberías sanitarias sin tener diseños de cimentación del área, el MSPS pide aclaración porque no se está trabajando en el área interna de Urgencias, si la justificación de la suspensión se refiere al área exterior y al bloque F. Respuesta: la E.S.E. responde que el diseño eléctrico de Urgencias está en revisión. El MSPS nuevamente solicita se revisen todos los diseños de la obra faltante.

Avance Mayo de 2019

- 13-05-2019. Avance financiero del contrato de obra 43%, la interventoría²¹ informa que avance de obra ejecutada va en 66%. Se evidencia que en el área de batería de baños nueva del área de Urgencias se instalan tuberías sanitarias sin tener diseños de cimentación del área, el MSPS pide aclaración porque no se está trabajando en el área interna de Urgencias, si la justificación de la suspensión se refiere al área exterior y al bloque F. Respuesta: la E.S.E. responde que el diseño eléctrico de Urgencias está en revisión. El MSPS nuevamente solicita se revisen todos los diseños de la obra faltante.
- 15-05-2019: La E.S.E. con oficio ²² D2GRDA-045 entrega a Planeación Municipal los documentos solicitados para modificación de la Licencia de construcción 049/072017 y prórroga de ésta.
- 24-05-2019: correo electrónico de Ing. Sandra Monroy M el MSPS tiene definido que con los recursos asignados se prioricen los Módulos C, D, E, F garantizando que la intervención sea completa en los 4 módulos una vez se ajuste el balance del contrato e insiste en que hay obras ejecutadas que no están aprobadas por el MSPS, además reclama porque pasados 3 meses no han terminado los diseños de cimentación de batería de baños nueva.

Avance Junio de 2019

- 7-06-2019: el contratista SP2017 con oficio²³ SP-025 solicita a la E.S.E. la entrega de los nuevos diseños estructurales del módulo F y ampliación del área de Urgencias

²¹ ESE Hospital S. Pedro y S. Pablo: Interventoría Informe/13-05-2019 sobre Contrato reforzamiento estructural y Ampliación del área de Urgencias

²² ESE Hospital S. Pedro y S. Pablo: Oficio D2GRDA-045/15-05-2019 dirigido a Alcaldía La Virginia

²³ CONSORCIO SP2017: Oficio 025/07-06-2019 dirigido a E.S.E. Hospital S. Pedro y S. Pablo

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página 21 de 47



con su memoria de cálculo, diseños que deben estar aprobados por la E.S.E., la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda y el MSPS.

- 11-06-2019: Acta #10 Reunión de seguimiento al recurso R 6415/2016, la E.S.E. informa que ya se tienen los diseños eléctricos de urgencias, estructurales de la nueva área de urgencias y diseño estructural del bloque F, faltando los diseños de los bloques A y B q según el MSPS pertenecen a la etapa de ajuste del proyecto. Se evidencia en el presupuesto contractual ítems que no se requieren y la necesidad de incorporar ítems no previstos como resultado del ajuste de los diseños, el MSPS anota que los ítems no previstos deben liquidarse con los APU de la Gobernación de Risaralda, el MSPS solicita anular el acta de pactación de precios suscrita por contener precios diferentes a los contractuales.
- 12-06-2019: La E.S.E. Hospital mediante oficio D2GRDA-063 le responde al contratista que los diseños estructurales del área nueva de Urgencias y el diseño para el mejoramiento estructural del Módulo F están en revisión por parte de interventoría y que las cantidades de obra están para revisión de la supervisión. Que suscribió contrato con el Ingeniero John Alexander Vásquez cuyo objeto es "Actualizar a las condiciones encontradas en sitio el diseño estructural de la conexión entre cimentación y columnas de los Módulos F, A, B y el diseño estructural del área nueva de Urgencias de la E.S.E. Hospital"
- 17-06-2019: el consorcio mediante oficio SP2017 dirigido a la E.S.E. presenta informe ejecutivo balance estado del A.I.U., demostrando que no ha podido cumplir con el cronograma por la violación del contrato por parte de la E.S.E. al no haber entregado oportunamente las áreas de trabajo a intervenir; hasta el 31-05 han transcurrido 437 días y las pérdidas para el contratista se estiman en \$228.610.503, aunque si se considera el AIU pueden superar los \$511.078.775. El texto completo del documento se adjunta a continuación:

"INFORME EJECUTIVO BALANCE ESTADO DEL A.I.U.

Cronología y descripción de los sobrecostos generados en el A.I.U.

El CRONOGRAMA aprobado por la E.S.E. Hospital para ejecución de obra contiene explícitamente los periodos de ejecución por cada actividad, con el fin de dar cumplimiento al tiempo contractual estipulado correspondiente a doscientos cuarenta días (240) calendario. Se considera obligatorio en el contenido de la programación tanto para la entrega de espacios físicos por el hospital, como también para su debida intervención y entrega, el cumplimiento de los siguientes periodos:

- Preliminares: 103 días calendario
- Cimentaciones: 81 días calendario

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página 22 de 47

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

CODIGO: JU-FR-020

VERSIÓN: 5

FECHA: 11/06/2021

PAGINA: 1 de 79



- Estructura de confinamiento: 56 días calendario
- Reforzamiento de columnas existente: 94 días calendario
- Mampostería: 78 días calendario
- Terminados de obra: 159 días calendario

En razón a lo anterior, el E.S.E. Hospital se comprometió a facilitar los espacios físicos para el cumplimiento del objeto contractual con el propósito de que el contratista pudiera ejecutar la obra dentro de los parámetros de costo, tiempo y calidad pactados, esto con el fin de dar cumplimiento a los términos de tiempo estipulados en el contrato 114/2018. Teniendo en cuenta que la totalidad actual de columnas de la planta física E.S.E. hospital San Pedro y San Pablo del municipio de la Virginia Risaralda asciende a doscientos treinta y cinco (235) unidades, y el tiempo de ejecución para el Reforzamiento de columnas según la programación aprobada por el E.S.E hospital era de 94 días calendario, los espacios físicos para el cumplimiento del objeto del contrato que debían ser entregados por parte del E.S.E hospital, contarían con un volumen mínimo aproximado de setenta y ocho (78) unidades de columnas por mes.

Desde el inicio del contrato, el 20 de marzo del 2018 con la respectiva firma del acta de inicio de actividades de obra el día 05 mayo del mismo año y hasta el 31 de mayo del 2019 han transcurrido cuatrocientos treinta y siete

(437) días calendario, Periodo de tiempo en el cual las entregas de los espacios físicos por parte de la E.S.E Hospital para su debida intervención por el constructor, se han realizado de la siguiente manera:

- Mayo de 2018. Treinta y un (31) columnas entregadas por parte del E.S.E hospital, se evidencia la ausencia de diseños estructurales ajustados a la realidad de la obra para su debida ejecución.
- 4 de junio del 2018. actividades suspendidas por ausencia de diseños estructurales y de remodelación del área de urgencia.
- 27 de agosto de 2018. Se reinician actividades por petición de la E.S.E. Hospital, con nuevos diseños estructurales parciales de los módulos definidos por los literales (C y D), sin la debida legalización de los mismos, y con el compromiso asumido por la E.S.E Hospital de suplir los diseños faltantes correspondientes a los módulos (A, B, E y F) y diseños de remodelación y ampliación del área de urgencias, en la menor brevedad de tiempo posible.
- Septiembre del 2018. Siete (7) columnas entregadas por parte de la E.S.E Hospital, se continúa la intervención de obra con la entrega parcial de diseños estructurales de los módulos definidos por los literales (C y D) aun sin ser legalizados, y con ausencia de los nuevos diseños estructurales para los módulos (A, B, E y F) y diseños de remodelación y ampliación del área de urgencias
- Octubre del 2018. Nueve (9) columnas entregadas por parte de la E.S.E Hospital, se continúa la intervención de obra con la entrega parcial de diseños estructurales de los módulos definidos por los literales (C y D) aun sin ser legalizados, y con ausencia de los nuevos diseños estructurales para los módulos (A, B, E y F) y diseños de remodelación y ampliación del área de urgencias.
- Noviembre del 2018. Veintidós (22) columnas entregadas por parte del E.S.E hospital, se continúa la intervención de obra con la entrega parcial de diseños estructurales de los módulos definidos por los literales (C y D) aun sin ser legalizados, y con ausencia de los nuevos diseños estructurales para los módulos (A, B, E y F) y diseños de remodelación y ampliación del área de urgencias.

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página 23 de 47



- Diciembre del 2018. Quince (15) columnas entregadas por parte del E.S.E hospital, se continúa la intervención de obra con la entrega parcial de diseños estructurales de los módulos definidos por los literales (C, D y E) aun sin ser legalizados, y con ausencia de los nuevos diseños estructurales para los módulos (A, B y F) y diseños de remodelación y ampliación del área de urgencias.
- Enero del 2019. Doce (12) columnas entregadas por parte del E.S.E hospital, se continúa la intervención de obra con la entrega parcial de diseños estructurales de los módulos definidos por los literales (C, D y E) aun sin ser legalizados, y con ausencia de los nuevos diseños estructurales para los módulos (A, B y F) y diseños de remodelación y ampliación del área de urgencias.
- Febrero del 2019. Quince (15) columnas entregadas por parte de la E.S.E. Hospital, se continúa la intervención de obra con la entrega parcial de diseños estructurales de los módulos definidos por los literales (C, D y E) aun sin ser legalizados, y con ausencia de los nuevos diseños estructurales para los módulos (A, B y F) y diseños de remodelación y ampliación del área de urgencias.
- Marzo del 2019 (4) columnas entregadas por parte de la E.S.E Hospital, se continúa la intervención de obra con la entrega parcial de diseños estructurales de los módulos definidos por los literales (C, D y E) aun sin ser legalizados, y con ausencia de los nuevos diseños estructurales para los módulos (A, B y F) y diseños de remodelación y ampliación del área de urgencias. El constructor se ve en la obligación suspender el 70% del personal operativo para el día 16 de marzo del 2019, ya que no fueron suplidos los faltantes de los nuevos diseños para la correcta ejecución del contrato después de transcurridos doscientos un (201) días calendario partiendo del reinicio de actividades de obra el día 27 de agosto del 2018; seguido de esto para el día 30 de marzo del presente año, la interventoría de obra solicita nuevamente la suspensión de la ejecución del contrato, en vista a la ausencia de diseños estructurales de la planta física del E.S.E hospital y diseños de remodelación y ampliación del área de urgencias.
- Obra suspendida a partir del 30 de marzo del 2019.
En resumen, contando hasta el momento con doscientos noventa (290) días calendario de ejecución de obra, más ciento dieciséis (116) días calendario de suspensión de actividades, podemos obtener un total de cuatrocientos cinco (405) días calendario, periodo de tiempo en el cual la E.S.E. Hospital entregó al constructor un total de ciento quince (115) columnas para su respectiva intervención; resultado que nos permite concluir un promedio de 12 columnas entregadas por mes de ejecución, equivalentes al 15,3% mensual del total de unidades de columnas que deberían haberse entregado para el cumplimiento de los términos contractuales. Fdo. Juan Carlos Tobón Toro, Representante legal, Consorcio SP 2017, Nit 901163820-0"
- 28-06-2019: el ingeniero civil, especialista en estructuras John Alexander Vásquez emite justificación técnica por modificación a diseños en reforzamiento estructural diciendo que "cuando se realizó el diseño de reforzamiento se efectuaron exploraciones aleatorias con el Hospital en pleno funcionamiento por lo cual no fue posible determinar la conformación y localización de los cimientos existentes. Para tener certeza de la conectividad en la base era necesaria la exploración directa de los módulos intervenidos como se ha estado haciendo en el proceso actual, de donde se dedujo la necesidad de rediseñar garantizando el cumplimiento NSR10 y rediseñando la unión de las columnas reforzadas con el cimiento por la inexistencia Marco Alzate Ospina. Perito especializado
WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290
Página 24 de 47



de cimentación en más del 50% de columnas a intervenir y realizando ajustes con secciones transversales para pedestales y refuerzos en estructura metálica optimizando el diseño original".

Avance Julio de 2019

- 04-07-2019: La E.S.E. mediante D2GRDA-052 responde Derecho de petición al periódico El Expreso anotando que la interventoría revisa y verifica actividades no pactadas para posterior acuerdo de precios.
- 05-07-2019: La E.S.E. mediante oficio D2GRDA-079 presenta a la Gobernación el ajuste del proyecto y solicita adición por \$1.734.742.381.
- 12-07-2019: La Gobernación de Risaralda mediante oficio 0903-15647 niega el aval técnico por inconsistencias en precios y rendimientos.
- 15-07-2019: La E.S.E. mediante oficio D2GRDA-089 responde a la Gobernación que el servicio de Urgencias ha venido funcionando con normalidad por la reubicación de otras dependencias para la ejecución del Contrato 014/ 2018. Igualmente justifica la suspensión del contrato desde el 1 de abril por la necesidad de actualizar los diseños estructurales a la situación real encontrada. Igualmente expresa preocupación por el rechazo del acta de pactación de precios con la cual se han ejecutado ya actividades de reforzamiento estructural y se viabilizaron pagos de obra ejecutada.
- 15-07-2019: La E.S.E. mediante oficio D2GRDA-090 dirigido a la Gobernación solicita precisar los ítems de obra con inconsistencias y las justificaciones técnicas para objetar precios.
- 15-07-2019: La E.S.E. con oficio D2GRDA-101 solicita a la Gobernación aceptar que, en el ajuste del proyecto, la mano de obra sea liquidada a precios actuales 2019 porque los precios contractuales son año 2017, oficio recibido el 21-08-2019
- 18-07-2019: Acta 11 de seguimiento de los recursos asignados por la Resolución 6415/2016: la E.S.E. se niega a anular el acta de ajuste de precios y dice que el proyecto para adición ha sido presentado a la Secretaría de Salud Dptal que lo rechazó y se ha programado una mesa técnica para el 22-07-2019. El ajuste del contrato se presentó por valor de \$1.734.742.381 incluyendo las obras adicionales. El avance de obra va en 66% reforzamiento estructural y 10% el área de Urgencias.

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página 25 de 47



Avance Agosto de 2019

- 13-08-2019: Acta 01 seguimiento Oficina de gestión Territorial de Emergencias y Desastres, OGTED, del MSPS obra en 55% de ejecución, financiera: 43% suspendido 01-04-2019 se definen parámetros para ajustar Proyecto de adición.
- 22-08-2019: El Contratista CONSORCIO SP2017 solicita²⁴ actualizar los costos de mano de obra puesto que se están liquidando con salario mínimo mensual vigente 2013.
- 23-08-2019: La Secretaría de Planeación Municipal otorga Licencia "Prórroga a licencia de construcción 049/07-07-2017", notificada 22-08-2019, vigencia: 1 año a partir de la notificación.
- 30-08-2019: El Contratista CONSORCIO SP2017 solicita²⁵ entrega de áreas de trabajo.

Avance septiembre de 2019

- 03-09-2019: Oficio D2GRDA-111 la E.S.E. Hospital San Pedro y San Pablo presenta ajuste del proyecto con salarios actuales legales vigentes a la Secretaría de Salud de Risaralda.
- 05-09-2019: el Consorcio SP2017 reitera²⁶ la petición de áreas de trabajo.
- 06-09-2019: email que aclara mano de obra en APU nuevos.
- 16-09-2019: ACTA DE REINICIO DEL CONTRATO suspendido desde 01-04-2019 por causales de suspensión superadas: durante todo este tiempo, el 100% del personal operativo no laboró debido a la falta de diseños y la consiguiente imposibilidad del Contratante para entregar las áreas de trabajo en las fechas indicadas por el Cronograma. La E.S.E. recibió los ajustes a los diseños estructurales requeridos, que fueron revisados por interventoría y aprobados con los siguientes planos:

PLANOS COMPONENTE URGENCIAS

- Planos arquitectónicos aprobados MSPS
- Planimetría Estructura: Urgencias (E1U/5, E2U/5, E3U/5, E4U/5, ESU/5)

²⁴ CONSORCIO SP2017: Oficio 026/22-08-2019 a Interventoría reclamando actualizar SMMLV, solicitud que viene haciendo desde 15-08-2019

²⁵ CONSORCIO SP2017: Oficio 027/30-08-2019 pidiendo a la Interventoría las áreas de trabajo programadas

²⁶ CONSORCIO SP2017: Oficio 028/05-09-2019 a Interventoría solicitando áreas de trabajo acordadas.

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página 26 de 47



- Planos ilidirasnibrios (HS-1/8, HS- 2/8, HS- 3/8, HS- 4/8, HS- 5/8, HS- 6/8, HS- 7/8, HS- 8/8,)
- Planos Red Contra incendios (SCI-1/1)
- Planos Eléctricos (E-1/4 E-2/01, E-3/41, E-4/4)

PLANOS COMPONENTE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL

- Planos Estructurales (E1/5, E2/5, E2A/5, E2B/5, E2C/5, E2D/5, EF1/5, EF2/5, EF3/5, EF4/5, EF5/5, E3/5, E4/5, E4A/5, ES/5)
- 24-09-2019: La Secretaría de Salud Departamental de Risaralda, mediante oficio 520-21854, reitera que la responsabilidad de liquidar ítems con salarios actuales para la mano de obra es exclusiva de la E.S.E. a través de la interventoría.
- 25-09-2019: Acta de interventoría que recibe a satisfacción obras del mes de septiembre y autoriza el pago de pre - acta de obra N° 4.
- 30-09-2019: El contratista informa a la Interventoría²⁷ que, al tratar de construir pilotes de cimentación se ha encontrado con suelos de licuefacción, por lo cual solicita estudio de suelos en donde se va a realizar la ampliación del área de Urgencias.

Avance Octubre de 2019

- 04-10-2019: el Contratista CONSORCIO SP2017 insiste en la petición²⁸ de entrega de diseños y especificaciones técnicas de varios ítems que ha venido haciendo desde el 19-09-2019. De otro lado informa²⁹ a Interventoría que la estructura de cubierta carece de apoyos estructurales, por lo cual se requieren diseños adicionales.
- 08-10-2019: MSPS emite concepto técnico al ajuste del proyecto y remite a Secretaría de Salud Departamental de Risaralda.
- 23-10-2019: el Contratista CONSORCIO SP2017 solicita³⁰ despeje del área de acceso a Urgencias pues la presencia de usuarios circulando pone en peligro su integridad.

²⁷ CONSORCIO SP2017: Oficio 029/30-09-2019 dirigido a Interventoría informando dificultades encontradas al realizar actividades constructivas

²⁸ CONSORCIO SP2017: Oficio dirigido a Interventoría pidiendo especificaciones técnicas

²⁹ CONSORCIO SP2017: Oficio 034/04-10-2019 al Interventor por falta de apoyo estructural de cubierta

³⁰ CONSORCIO SP2017: Oficio 037/23-10-2019 a Interventoría pidiendo despeje de áreas de trabajo

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página 27 de 47



Avance Noviembre de 2019

- 01-11-2019: Secretaría de Salud Departamental, mediante oficio 520-25025, incorpora en el presupuesto 2019 la suma de \$350.000.000 para cofinanciar el ajuste del proyecto y solicita cronograma actualizado. El contratista CONSORCIO SP2017 informa que faltan especificaciones técnicas³¹ de 24 ítems de Reforzamiento Estructural y de 52 ítems de Optimización y ampliación del Área de Urgencias
- 05-11-2019: El MSPS mediante e-mail formula reparos al informe del tercer trimestre y pide correcciones. El Contratista CONSORCIO SP2017 le informa³² a la Interventoría que faltan diseños, planos y especificaciones técnicas de la Red de Incendios.
- 08-11-2019: El Contratista CONSORCIO SP2017 informa³³ que aún faltan las especificaciones técnicas de 25 ítems de Reforzamiento estructural y de 19 ítems de Ampliación de Urgencias. En la misma fecha, mediante otro oficio³⁴, solicita de nuevo los diseños y planos de la Red contra incendios.
- 12-11-2019: Acta de seguimiento de contrato comité N° 19 faltan todavía precios por pactar en ciertos elementos de estructura metálica, debido a carencia de especificaciones técnicas. Se acuerda que la red contra incendios cuyos planos y presupuestos serán entregados por el Ing. Cristian Marín se dejará proyectada únicamente con la tubería porque no hay recursos para dejarla funcionando. Se espera que el diseñador estructural del Hospital defina el diseño de la viga y el muro de contención en Urgencias.
- 13-11-2019: Inspección fiscal de parte de la Contraloría General de Risaralda, se han pagado 4 actas de obra y está en trámite la 5ª completando recursos ejecutados por \$1.434.890.048 equivalente al 51% de financiero. En el momento se trabaja en reforzamiento del Módulo F y adecuación en el área de Urgencias, con 2 oficiales, 15 ayudantes, 3 electricistas 1 profesional SISO, residente de obra e interventor.

³¹ CONSORCIO SP2017: Oficio 041/01-10-2019 informando que faltan especificaciones técnicas y diseños

³² CONSORCIO SP2017: Oficio 042/05-11-2019 a Interventor pidiendo especificaciones de red de incendios

³³ CONSORCIO SP2017: Oficio 043/08-11-2019 a Interventor: aún faltan especificaciones técnicas

³⁴ CONSORCIO SP2017: Oficio 044/08-11-2019 pidiendo diseños y planos de red contra incendios

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página 28 de 47



- 15-11-2019: el contratista CONSORCIO SP2017, mediante oficio³⁵ dirigido a la Interventoría, solicita el despeje de áreas de trabajo. Igualmente pide definir³⁶ cuáles de las nuevas actividades constructivas resultantes pueden asignarse al rubro imprevisto contemplado en el Contrato y cuáles desbordan completamente el monto presupuestado. Finalmente, el CONSORCIO SP2017 solicita³⁷ a la Interventoría definir y pactar cuáles son las actividades no previstas en el contrato para estudiar la modificación de éste.
- 20-11-2019: La E.S.E. mediante oficio D2GRDA-135 solicita a la Gobernación toda la documentación del proyecto de ajuste, pues ha transcurrido más de un mes desde que el MSPS las entregó a Secretaría de Salud el 08-10-19.
- 26-11-2019: La Secretaría de Salud, mediante oficio 520-26844, le solicita a la E.S.E. informe detallado de interventoría de todas las obras realizadas hasta el 15-11-2019.
- 27-11-2019: El Contratista CONSORCIO SP2017 pide revisión³⁸ y corrección de la red de Oxígeno, solicita³⁹ al Interventor definir con un Ingeniero estructural detalles técnicos de las obras en curso y la entrega de detalles técnicos en el diseño del Módulo F.

Avance Diciembre de 2019

- 02-12-2019: el contratista, repitiendo la petición⁴⁰ tantas veces formulada de que, por falta del estudio de suelos, no se pudo iniciar a tiempo la ampliación del área de Urgencias, solicita prórroga de contrato por 90 días debido a que el ESTUDIO DE SUELOS, entregado por la E.S.E. Hospital, encontró arenas limosas que no permiten la construcción de cimentaciones en zapata y a los cambios por los nuevos diseños. La E.S.E. con oficio D2GRDA-140 dirigido a la Secretaría Departamental de Salud responde las observaciones al proyecto de ajuste y adición del contrato

³⁵ CONSORCIO SP2017: Oficio/15-11-2019: pide al Interventor despeje de áreas de trabajo.

³⁶ CONSORCIO SP2017: Oficio 046/15-11-2019 pide definir imprevistos a la Interventoría

³⁸ CONSORCIO SP2017: Oficio 048/27-11-2019 solicitando revisión y corrección de diseño Red O₂

³⁹ CONSORCIO SP2017: Oficio 049/27-11-2019 pidiendo al Interventor traer Ingeniero Estructural

⁴⁰ CONSORCIO SP2017: Oficio SP050/02-12-2019 solicita prórroga por ausencia de diseños y demora en entrega de áreas de trabajo

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página 29 de 47



- 05-12-2019: La interventoría con oficio MCSINTBIR-107 otorga 60 días de prórroga
- 06-12-2019: Comité extraordinario de obra Acta N°2 se discuten las observaciones del MSPS aceptando las correcciones sugeridas por la Secretaría de Salud Departamental de Risaralda.
- 09-12-2019: Acta de prórroga: se protocoliza la prórroga del contrato por 60 días a partir de la fecha de terminación prevista para el 09-12-2019.
- 16-12-2019: el contratista CONSORCIO SP2017 responde a la Interventoría destacando que los retrasos en la ejecución de las obras han obedecido a los retrasos por la ausencia de diseños, la carencia de planos y la falta de especificaciones técnicas, así como por la tardanza de la E.S.E. Hospital San Pedro y San Pablo⁴¹ en la entrega oportuna de la áreas de trabajo.
- 17-12-2019: Comité extraordinario de obra Acta N°5 la E.S.E. estima que la terminación de los trabajos debe hacerse el 30-01-2020. El Contratista CONSORCIO SP2017 responde petición del Interventor aclarando⁴² que el único responsable de los estudios, diseños, planos y especificaciones técnicas de las obras a realizar es la E.S.E.Hospital S.Pedro y S.Pablo. Igualmente le informa que faltan los diseños hidrosanitarios y le pide definir detalles y especificaciones técnicas para la intervención de muro de 9.9 m en Módulo F.
- 18-12-2019: La E.S.E. mediante oficio D2GRDA-145 dirigido a la Secretaría de Salud Departamental responde las observaciones formuladas al proyecto de ajuste y adición del contrato.

Tercera Suspensión

Acta de Suspensión del contrato del 20 de diciembre de 2019, de acuerdo con: *"Inicio 07-05-2018, suspensión 1º: 4-07-2018, reinicio 1º: 27-08-2019 (corrige 2018), suspensión 2º 01-04-2019 y reinicio 2º- suspensión 3º: 20-12-2019 causas: difícil consecución de materiales en fin de año. Se suspende hasta 07-01-2020".*

Debido a la difícil consecución de materiales en época de fin de año que hace de este un factor incidente en el normal desarrollo del proceso constructivo retrasando las actividades al no poder contar con ellos en la oportunidad del caso, se hace necesario suspender el contrato hasta el día 07 de enero de 2020.

Por los motivos expuestos la Interventoría firmó acta de suspensión al contrato de obra No.

⁴¹ CONSORCIO SP2017: Oficio 051/16-12-2019 resaltando ausencia de diseños y planos y demora en áreas

⁴² CONSORCIO SP2017: Oficio 052/17-12-2019 responde petición de entrega de planos y diseños.

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página 30 de 47



114 de 2018, el día veinte (20) de diciembre de 2019.

Debe tenerse en cuenta que el 100% del personal operativo, a cargo del Contratista, no labora durante los días que dura esta suspensión debido a la falta de diseños y a la imposibilidad de la E.S.E. Hospital para hacer entrega de las áreas de trabajo en las fechas a que está obligada de acuerdo con el Cronograma oportunamente entregado por el Contratista y aprobado desde cuando se adjudicó el Contrato. El Contratista incurre en las siguientes pérdidas por esta suspensión: \$23.040.000

23-12-2019: La Secretaría de Salud⁴³, mediante oficio 520-29245, dirigido a la E.S.E. aclara que las carpetas de ajuste al proyecto mejoramiento de la planta física y remodelación del área de Urgencias fue remitido por el MSPS el 08-10-2019, llegó a la Secretaría de Salud el 25-10-2019 y se entregó a la E.S.E. el día 15-11-2019, aunque desde el 07-11-2019 vía WhatsApp se le envió a la supervisión el concepto del MSPS y los puntos que debían corregirse. La E.S.E. mediante Oficio D2GRDA-147 entrega a la Secretaría de Salud⁴⁴ el informe de avance de obra N° 19 correspondiente al mes de noviembre. Debe aclararse que el valor de los avances de obra está liquidado sin tener en cuenta reajuste de precios de insumos y un porcentaje de ítems sin actualización de precios de mano de obra. Esta situación se hace más crítica y gravosa para el Contratista Consorcio SP2017 porque el presupuesto contractual es el mismo calculado desde el año 2013, como se evidencia al revisar la MGA (Metodología General Ajustada) que, aunque fechada año 2015, contiene datos estadísticos consolidados 2012 y proyecciones DANE (Dpto Administrativo Nal de Estadística) al año 2013, año desde cuando se presupuestó para Ampliación del Área de Urgencias: \$602Millones y Reforzamiento Estructural: \$2.450M para un presupuesto total de \$3.058 MM COP con A.P.U. (análisis de precios unitarios) 2013. Con este presupuesto se adelantó el proceso licitatorio y se inició la ejecución del contrato.

Avance Enero-marzo de 2020

- 24-01-2020: el Contratista CONSORCIO SP2017 solicita⁴⁵ a la E.S.E.Hospital S.Pedro y S.Pablo la entrega de diseños y planos según lo acordado en reunión/13-01-2020 y las especificaciones técnicas de 38 ítems del Reforzamiento Estructural y 19 ítems de la Optimización y ampliación del área de Urgencias
- 11-02-2020: el Contratista nuevamente solicita⁴⁶ a la E.S.E.Hospital S.Pedro y S.Pablo los ajustes jurídicos necesarios para reiniciar la ejecución del Contrato puesto que

⁴³ SECRETARÍA DE SALUD DE RISARALDA: oficio 520-29245, dirigido a la E.S.E

⁴⁴ E.S.E. Hospital S.Pedro y S.Pablo: Oficio D2GRDA-147 dirigido a la Secretaría de Salud

⁴⁵ CONSORCIO SP2017: Oficio 056/24-01-2020 pidiendo diseños, planos y especificaciones

⁴⁶ CONSORCIO SP2017: Oficio 057/11-02-2020 pidiendo ajustes jurídicos

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página 31 de 47



se ha reconocido plenamente que han faltado diseños, planos, estudios y especificaciones técnicas.

Debido a que a la fecha el contratista de obra no ha podido solucionar el suministro de material que requiere para la culminación de la obra ya que el proveedor del material por el cambio de año no ha iniciado actividades lo que ha retrasado el despacho, afectando el reinicio de las actividades.

Por los motivos expuestos la Interventoría firmó acta de suspensión al contrato de obra No. 114 de 2018, el día siete (07) de enero de 2020.

Cuarta suspensión

SUSPENSIÓN del 19 de febrero de 2020: a raíz de esta suspensión, el 100% del personal operativo a cargo del Contratista no labora debido a la falta de diseños y a la no entrega de las áreas de trabajo por parte de la E.S.E. Hospital en las fechas cuando estaba obligada de acuerdo con la programación acordada desde los inicios contractuales. El Contratista incurre en pérdidas causadas por los costos mínimos que debe asumir para pagar personal administrativo: celadores, director de obra y auxiliar de ingeniería, costos discriminados en \$7.905,000.

Debido a que existen algunos precios de ítems adicionales derivados de los nuevos diseños, los cuales se deben pactar en el contrato de obra entre las partes para continuar con la ejecución del proyecto y que genera consecuencias de tipo presupuestal y afecta el alcance del contrato. El contratista de obra ha manifestado mediante oficio SP-058-11-02-20 se resuelva esta situación para continuar con la correcta ejecución del contrato.

Por los motivos expuestos la Interventoría firmó acta de suspensión al contrato de obra No. 114 de 2018, el día diecinueve (19) de febrero de 2020.

- 04-03-2020: el Contratista CONSORCIO SP2017 solicita otra vez a la E.S.E.Hospital S.Pedro y S.Pablo la propuesta de requisitos faltantes (modificaciones) para reiniciar la ejecución de las obras del Contrato 114/2018.
- 17-03-2020: CONTRATO MODIFICATORIO #03 al Contrato 114/2018: El Contratante, E.S.E.Hospital San Pedro y San Pablo de La Virginia propone el Contrato Modificatorio para ajustar el alcance del Contrato a las diversas condiciones que se han presentado, manteniendo los A.P.U. y actualizando costos de mano de obra, en anexo no entregado de 36 folios, ante el cual el Contratista, CONSORCIO SP2047, representado legalmente por el Ing. Juan Carlos Tobón T, accede a firmar únicamente para facilitar el proceso contractual con el fin de ejecutar las obras dentro del alcance contenido en el CONTRATO MODIFICATORIO pero declara

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página 32 de 47

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO



explícitamente que se reserva el derecho de reclamar el pago de perjuicios por los sobrecostos en mano de obra debido a la mayor permanencia en obra, igualmente por los reajustes anuales en los A.P.U. de los diferentes ítems puesto que se sigue liquidando con A.P.U.2013, y -así mismo- por los mayores costos administrativos en que se ha incurrido por las mismas causas descritas ampliamente.

PAGOS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

Los pagos realizados al CONTRATISTA se resumen en el siguiente cuadro:

ACTA	VALOR ACTA	AMORTIZACION ANTICIPO	VALOR PAGADO	AJUSTES ACTAS ANTERIORES	SALDO	fecha pago (comprobante egreso)
Acta 1	420.458.217,00	168.183.286,80	252.274.930,20		2.388.509.481,53	13/12/2018
Acta 2	551.547.504,00	220.619.001,60	330.928.502,40		1.836.961.977,53	22/02/2019
Acta 3	226.825.929,00	90.730.371,60	136.095.557,40		1.610.136.048,53	9/04/2019
Acta 4	236.058.398,01	94.423.359,20	141.635.038,81		1.374.077.650,52	30/09/2019
Acta 5	589.273.386,20	235.709.354,48	353.564.031,72		784.804.264,32	28/11/2019
	- 90.980.782,91	- 36.392.313,16	- 54.588.469,75	- 54.588.469,75	875.785.047,23	
Acta 6	87.157.929,00	34.863.171,60	52.294.757,40		788.627.118,23	26/05/2020
	118.765.119,00	47.506.047,60	-	71.259.071,40	669.861.999,23	
Acta 7	307.000.000,00	122.800.000,00	184.200.000,00		362.861.999,23	5/08/2020
Acta 8	516.177.004,38	145.144.799,69	371.032.204,69			23/11/2020

3.1 DAÑOS Y PERJUICIOS GENERADOS AL CONTRATISTA

En el presente dictamen calculará los perjuicios generados al Contratista, a saber: los sobrecostos por concepto de administración, la mayor permanencia del personal en obra (operativos) por suspensiones, los incrementos de precios en insumos, sobrecostos en mano de obra por ausencia de diseños y demora en la entrega de áreas de trabajo, generados por los errores de planeación del proyecto cometidos por el Contratante E.S.E. Hospital S. Pedro y S. Pablo de La Virginia.

DAÑO EMERGENTE: Costos de personal de obra durante las suspensiones

Durante los periodos de suspensión de la obra, se presentaron los siguientes sobre costos por concepto de personal de mano de obra:

Marco Alzate Ospina. Perito especializado
WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290
Página 33 de 47



Fecha	Descripción	Valor
4/07/2018	Primera suspensión	\$ 17.601.796
2/04/2019	Segunda suspensión	\$ 8.166.479
20/12/2019	Tercera suspensión	\$ 22.142.000
19/02/2020	Cuarta suspensión	\$ 7.905.000
Valor Total		\$55.815.275

DAÑO EMERGENTE: Sobrecostos de gastos de administración, por mayor plazo de permanencia en la obra

El contrato se inició el 7 de mayo de 2018, con un plazo inicial de 240 días, calendario. Los sobrecostos por concepto de administración están dados, de una parte, por el mayor gasto ocasionado por Sobrecosto por personal administrativo durante las suspensiones de la ejecución de obra y, de la otra, por el sobrecosto de costos indirectos.

Tomando en consideración las falencias en la planeación del proyecto por parte de la Entidad CONTRATANTE, que obligo a la terminación, complemento y ajuste de los diseños contratados, la obra se terminó el 30 de octubre de 2020, lo anterior, implicó unos sobrecostos de administración por 22,23 meses, plazo adicional al inicialmente planeado y presupuestado por el contratista.

Marco Alzate Ospina. Perito especializado
WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290
Página **34** de **47**

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO



Concepto	Valor mensual
Personal Profesional	
Director de obra	\$ 6.000.000
Residente de obra	\$ 4.000.000
Ingeniero auxiliar	\$ 3.000.000
Auxiliar administrativo	\$ 2.000.000
Asesor Ingeniero Estructural	\$ 5.000.000
Asesor Arquitecto Hospitalario	\$ 5.000.000
Asesora SISO	\$ 3.000.000
Otros gastos administrativos	
Oficina	\$ 1.500.000
Vehículo	\$ 2.000.000
Papelería	\$ 1.000.000
Secretaría	\$ 1.500.000
Mensajero	\$ 1.500.000
Subtotal mensual	\$ 35.500.000

Para unos sobrecostos por administración por valor de \$789.165.000

DAÑO EMERGENTE: Mayores costos de insumos de materiales en ítems adicionales del contrato

El Contrato #114/2018 se suscribió con el objeto de ejecutar la obra "MEJORAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA PLANTA FISICA Y REMODELACION DEL AREA DE URGENCIAS DE LA E.S.E. HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN PABLO DEL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA, RISARALDA... Ejecutar la obra dentro de los parámetros de tiempo, costo y calidad pactados conforme al Presupuesto de obra, el A.P.U., las especificaciones técnicas y el proyecto". Sin embargo, el alcance técnico definido en la licitación, se modificó sustancialmente, por las falencias en los estudios y diseños de la obra: el presupuesto calculado con Análisis de precios unitarios, A.P.U. 2013, deben ajustarse tanto en todos los componentes.

Si bien se ajustó el componente de mano de obra, en la mayor parte de los ítems adicionales, no fue así para los componentes de materiales y equipos.

Realizada el respectivo ajuste del análisis de precios unitarios de los ítems adicionales del contrato, con los precios oficiales del año 2019 de la Gobernación de Risaralda, y

Marco Alzate Ospina. Perito especializado
WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290
Página **35** de **47**



complementado con el factor de indexación por variación anual de IPC, se obtiene un valor a resarcir de \$326.010.965

DAÑO EMERGENTE: Mayores costos por disminución en el rendimiento de la mano de obra por el aumento en el plazo de ejecución del contrato

En el proceso del desarrollo de un proyecto de construcción, la elaboración del presupuesto y la programación de obra juegan un papel fundamental, ya que establecen anticipadamente el costo y la duración del mismo, indispensables para determinar la viabilidad del proyecto.

Con base en planos y especificaciones se realizan los cálculos de cantidades de obra, se elaboran los análisis de precios unitarios de las diferentes actividades de construcción, estableciendo los valores parciales agrupados por capítulos, los cuales sumados determinan el costo total de la construcción del proyecto.

La mano de obra, como uno de los componentes en el proceso productivo, aparece como una de las variables que afectan la productividad

Rendimiento de mano de obra. Se define rendimiento de mano de obra, como la cantidad de obra de alguna actividad completamente ejecutada por una cuadrilla, compuesta por uno o varios operarios de diferente especialidad por unidad de recurso humano, normalmente expresada como um/ hH (unidad de medida de la actividad por hora Hombre).

Consumo de mano de obra. Se define como la cantidad de recurso humano en horas-Hombre, que se emplea por una cuadrilla compuesta por uno o varios operarios de diferente especialidad, para ejecutar completamente la cantidad unitaria de alguna actividad. El consumo de mano de obra se expresa normalmente en hH / um (horas – Hombre por unidad de medida) y corresponde al inverso matemático del rendimiento de mano de obra. La eficiencia en la productividad de la mano de obra, puede variar en un amplio rango que va desde el 0%, cuando no se realiza actividad alguna, hasta el 100% si se presenta la máxima eficiencia teórica posible.

Enmarcados entre los dos anteriores límites, se encuentran los rendimientos y consumos reales de mano de obra obtenibles en cualquier condición, para los cuales se han definido diferentes rangos de acuerdo con la eficiencia en la productividad, como lo muestra la siguiente tabla: ⁴⁷

⁴⁷ De acuerdo a la investigación de John S. Page en su libro .estimator's general construction man . hour
Marco Alzate Ospina. Perito especializado
WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290
Página 36 de 47



EFICIENCIA EN LA PRODUCTIVIDAD	RANGO
Muy baja	10% - 40%
Baja	41% - 60%
Normal (promedio)	61% - 80%
Muy buena	81% - 90%
Excelente	91% -100%

Tabla: Clasificación de la eficiencia en la productividad de la mano de obra.
Estimator's general construction man-hour manual, John S. Page⁴⁸

Se considera como normal o promedio, el rango de eficiencia en la productividad comprendido entre 61% y 80%, por lo tanto, se puede definir como el 70% el valor normal de productividad en la mano de obra, valor que puede ser afectado positiva o negativamente por diferentes factores, obteniéndose así rendimientos mayores o menores al promedio respectivamente.

Cada proyecto de construcción es diferente y se realiza en diversas condiciones, derivándose en diferentes factores que influyen positiva o negativamente en los rendimientos y consumos de mano de obra, como se dijo anteriormente, los cuales se pueden agrupar bajo siete categorías: ⁴⁹

1	Economía general
2	Aspectos laborales
3	Clima
4	Actividad
5	Equipamiento
6	Supervisión
7	Trabajador

manual.

⁴⁸ De acuerdo a la investigación de John S. Page en su libro .estimator's general construction man . hour manual.

⁴⁹ Estimator's general construction man-hour manual, John S. Page. Adaptación de los Ingenieros Antonio Cano R y Gustavo Duque V, a nuestro medio. Universidad EAFIT

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página 37 de 47

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

CODIGO: JU-FR-020

VERSIÓN: 5

FECHA: 11/06/2021

PAGINA: 1 de 79



Tabla: Factores que afectan el rendimiento o consumo de mano de obra.

Actividad

Las condiciones específicas de la actividad a realizar, Las relaciones con otras actividades, el plazo para la ejecución de la misma, los medios para realizarla y el entorno general de la obra, son aspectos que pueden afectar los rendimientos de la mano de obra. Entre los principales factores dentro de esta categoría se encuentra:

Tajo. Si se dispone de un trabajo limitado a pequeños espacios, o áreas inferiores a las inicialmente planeadas, tanto por la reducción de las áreas iniciales, como la ampliación desproporcionada en el plazo de ejecución, el rendimiento de la mano de obra disminuye.

La situación anterior, se presentó en la ejecución del Contrato de obra 114 de 2018:

Inicio de actividades	7/05/2018
Fin previsto de actividades	2/01/2019
Plazo inicial (días)	240
Fin real de actividades	30/10/2020
Mayor plazo de ejecución (meses)	22,23

El rendimiento de mano de obra está definido como el tiempo que emplea un obrero o una cuadrilla para ejecutar completamente una determinada actividad de construcción. Este se puede expresar en unidades de tiempo sobre unidades de la cantidad de obra ejecutada.

De acuerdo con la evaluación de las actividades más representativas específicas del contrato 114 de 2018, se determinó el promedio de incidencia de la mano de obra:

Descripción	Valor
Incidencia promedio de mano de obra	22,40%
Costo Directo de obra	\$ 2.128.701.432
Costo remunerado de mano de obra	\$ 476.829.121

El plazo inicial de ejecución de la obra era de 240 días, y el plazo real fue de 907 días, excediendo en 667 días, el 178%, el plazo inicialmente estimado.

Los rendimientos se calculan con base en la siguiente fórmula:

Marco Alzate Ospina. Perito especializado
WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290
Página 38 de 47

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO



$$R = \frac{t \times n}{V}$$

Donde:

R = Rendimiento en horas hombre/unidad

t = Tiempo de duración de la actividad

n = Número de obreros que participaron en dicha actividad

V = Volumen de trabajo realizado

Rendimiento real

Al aplicar el factor de afectación se obtiene el rendimiento real, este será el valor reportado y se calcula de la siguiente manera:

$$R = R \times (1 + f)$$

F = Factor de afectación

Asumiendo como criterio de rendimiento mínimo "MUY BAJO", el correspondiente al 30%, (promedio de acuerdo con el estudio de Estimador's general construction man-hour manual, John S. Page), se determina el tiempo máximo de duración de la obra el equivalente a dos (2) veces el plazo superior al inicial.

Descripción	Plazo	Rendimiento %
Escenario óptimo	100%	70%
escenario tardío	300%	30%
Escenario real	278%	34,42%

Se determina la diferencia entre el rendimiento planeado de la mano de obra y el rendimiento real:

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página 39 de 47

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO



Descripción	Rendimiento %	Mano de obra
Rendimiento óptimo	100%	\$ 333.780.385
Rendimiento planeado	70%	\$ 476.829.121
Rendimiento real	34,42%	\$ 969.821.941
Mayor costo por rendimiento de personal		\$ 492.992.820

El daño emergente por el mayor costo por la reducción del rendimiento de personal, generado por el mayor plazo de ejecución de la obra corresponde a Cuatrocientos noventa y dos millones novecientos noventa y dos mil ochocientos veinte pesos (\$492.992.820)

DAÑO EMERGENTE: Indexación consolidado daños y perjuicios

Considerando el valor del dinero en el tiempo, se determina el factor de causación de las afectaciones con el criterio de proporcionalidad respecto al avance de las obras para los años 2018, 2019 y 2020, el valor de los daños y perjuicios determinado es de \$1.678.451.487:

Año	Ejecución (%)	valor
2018	14,19%	\$237.617.656,00
2019	51,07%	\$854.900.724,29
2020	34,74%	\$581.585.356,99

La indexación correspondiente, de acuerdo con la variación del Índice de Precios al consumidor reportado por el DANE es la siguiente:

Año	Ejecución (%)	valor	Varación IPC	Indexación
2018	14,19%	\$237.617.656,00	3,18%	\$20.970.146,70
2019	51,07%	\$854.900.724,29	3,80%	\$46.773.157,45
2020	34,74%	\$581.585.356,99	1,61%	\$9.363.524,25
Valor Indexación				\$77.106.828,40

LUCRO CESANTE: Costo de oportunidad de la inversión

El costo de oportunidad es el coste de la inversión de aquellos recursos disponibles en el marco de una oportunidad económica a costa de la mejor alternativa de inversión disponible, es decir, el coste mínimo que debe rentar el capital para un inversionista.

El costo de oportunidad, se hace equivalente con el costo de capital promedio ponderado.

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página 40 de 47

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO



La metodología Weighted Average Cost of Capital (WACC) y Capital Asset Pricing Model (CAPM) para estimar una rentabilidad de referencia de los proyectos de construcción.

De acuerdo con los parámetros evaluados, el costo de oportunidad para los proyectos de construcción se estima en 8,86%.

Se estima el costo de oportunidad, solo para el valor de la utilidad prevista contractualmente recibida con posterioridad a la fecha de terminación inicial del contrato.

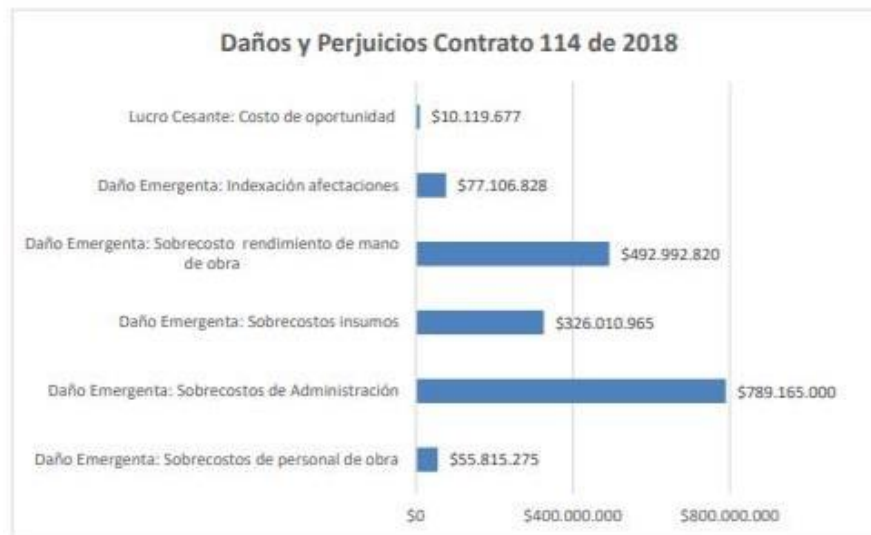
Año	Valor Base (Utilidad no recibida)	Costo de Oportunidad (\$Corrientes)	Costo de Oportunidad (\$Constantes 2021)
2019	\$ 65.699.190,57	\$ 5.820.948,28	\$ 5.986.264,26
2020	\$ 44.694.882,24	\$ 3.959.966,57	\$ 4.133.413,10
Costo de oportunidad de la inversión			\$ 10.119.677,36

El daño emergente por concepto de costo de oportunidad de utilidades percibidas con posterioridad a la fecha inicialmente prevista de terminación del contrato es de \$10.119.677

CONSOLIDADO DAÑOS Y PERJUICIOS

Los DAÑOS Y PERJUICIOS generados al CONTRATISTA, en desarrollo del contrato de obra, corresponden a MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.751.210.566).

Concepto	Valor
Daño Emergente: Sobrecostos de personal de obra	\$55.815.275
Daño Emergente: Sobrecostos de Administración	\$789.165.000
Daño Emergente: Sobrecostos insumos	\$326.010.965
Daño Emergente: Sobrecosto rendimiento de mano de obra	\$492.992.820
Daño Emergente: Indexación afectaciones	\$77.106.828
Lucro Cesante: Costo de oportunidad	\$10.119.677
Valor Total Daños y Perjuicios	\$1.751.210.566



4. INFORMACIÓN Y REQUISITOS SOLICITADOS EN EL ARTÍCULO 226 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

4.1. Identidad de quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración:

MARCO ANTONIO ALZATE OSPINA

Perito Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Medellín

Perito Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá

Perito Centro de Arbitraje y Conciliación Sociedad Colombiana de Ingenieros

4.2. Dirección, número de teléfono, número de identificación y los demás datos que faciliten la localización del perito:

MARCO ANTONIO ALZATE OSPINA

CC 10.019.894 de Pereira

Carrera 72A No.52B-32 B10-401 Bogotá CC 10.019.894

Teléfono: 312 8329290

E-mail: consultor@marcoalzate.com

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página 42 de 47



4.3. Profesión, oficio, arte o actividad especial ejercida por quien rinde el dictamen y de quien participó en su elaboración (se anexan los documentos idóneos habilitantes, títulos académicos y documentos que certifican la experiencia profesional)

• **Formación Profesional del Perito**

Ingeniero Civil- Universidad Nacional de Colombia
Especialista en Gerencia de Proyectos-Universidad EAFIT
Magister en Administración- Universidad EAFIT
Project Manager Professional (PMP) ®

Perito Certificado en el Registro Abierto de Avaluadores (RAA) en las siguientes especialidades:

- Avalúos Urbanos
- Avalúos Rurales
- Maquinaria y equipo
- Recursos Naturales
- Obras de Infraestructura
- Activos operacionales y establecimientos de comercio
- Intangibles especiales (Daño Emergente y Lucro Cesante)

4.4. Lista de publicaciones, relacionadas con la materia del peritaje, que el perito haya realizado en los últimos diez (10) años, si las tuviere:

- Análisis del sector Infraestructura en Colombia – Publicación del Project Management Institute (PMI) Capitulo Bogotá. 2015
- Diagnóstico sobre el Estado de los Proyectos 4G. Revista Anales de ingeniería Sociedad Colombiana de Ingenieros. 2018

4.5. Lista de casos en los que haya sido designado como perito o en los que haya participado en la elaboración de un dictamen pericial en los últimos cuatro (4) años:

-Dictamen Pericial Valoración de daños y Perjuicios por desequilibrio económico Tribunal Administrativo del Meta Proceso de Controversia Contractual HORACIO VEGA CARDENAS Y OTROS Vs INSTITUTO NACIONAL DE VIAS –INVIAS "Contrato de obra pública Construcción obras vía Grupo 64, en el Tamo I Fuente de Oro — San; José del Guaviare". Valoración de 11.780 SMLV.

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página 43 de 47



- Dictamen Pericial contrato de obra No.393 de 2014 que tiene por objeto "construcción del polideportivo y cancha acústica del parque ubicado en la carrera 6, carrera 7 y calle 15, barrio el centro del municipio de Inírida departamento de Guanía", celebrado entre EL DEPARTAMENTO DEL GUAINÍA, como contratante, y la UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA RECREATIVA.

- Dictamen Pericial Proceso Arbitral Payanes Asociados S.A.S. Vs Productos de Envases Farmacéuticos S.A.S. – PROENFAR S.A.S. controversia contractual Desarrollo de la obra PLANTA INDUSTRIAL PROENFAR a partir de los contratos celebrados de cimentación, pilotaje y estructura, y de obra negra y acabados.

- Dictamen pericial Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa de Cabal. Evaluación técnica Estado Estructural Edificación. JOSÉ HUMBERTO CADAVID RAMÍREZ Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres

- Dictamen pericial Tribunal Arbitral Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá. ORTEGA ROLDAN CIA LTDA Vs FIDEICOMISO FIDUBOGOTA SA. Contrato de Interventoría de obra pública Caja de Vivienda Popular.

- Dictamen pericial Tribunal Arbitral Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Medellín. Obras de compensación pendientes de ejecución. FIDEICOMISO DE ALIANZA FIDUCIARIA como vocera y Administradora del "FIDEICOMISO DE PARQUEO PARA LIQUIDACIÓN DE JACARANDA S.A." Vs INGETIERRAS DE COLOMBIA.

- Dictamen pericial Tribunal Arbitral Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá. Valoración Daños y Perjuicios Contrato de construcción Planta Industrial PAYANES ASOCIADOS S.A.S. Vs PRODUCTOS DE ENVASES FARMACÉUTICOS S.A.S. – PROENFAR S.A.S.

- Dictamen pericial Tribunal Arbitral Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá. Estudios técnicos de ingeniería. CONSTRUCTORA ACUARIO LTDA Vs CONJUNTO RESIDENCIAL LAUSANA P.H.

- Dictamen pericial Tribunal Arbitral Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá. CONSTRUCTORA VIVIR BIEN S.A.S., A.E. CONSTRUCTORA, JESÚS ALBERTO MEJÍA BOLIVAR Vs ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL Y COMERCIAL MONTECARLO J&O S.A.S. Desarrollo

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página 44 de 47



Proyecto inmobiliario Zipaquirá, Cundinamarca

-Dictamen pericial Tribunal Arbitral Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá. Nesar Arquitectura Y Construcción S.A.S Contra Maria Silvina Trujillo De Carvajal. Evaluación construcción edificación de cuatro (4) niveles y parqueadero en el sector de Normandía

-Dictamen pericial, contrato accesorio de ejecución de obra IGL-OHL/074/07- 2013", suscrito entre IMPREGILO-OHL y la UNION TEMPORAL CONYGER – QL, "Construcción de los acabados arquitectónicos, iluminación y plantas de líquidos residuales y agua potable del edificio de control del proyecto hidroeléctrico El Quimbo"

-Dictamen pericial Tribunal de arbitramento Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá. LUIS ALEXANDER PRIETO CONTRA CONSTRUCCIONES BENAVIDEZ INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S, que tiene por objeto evaluar el contrato de "suministro, fabricación y montaje de las diferentes estructuras metálicas que conforman la ampliación del hangar Tampa Rionegro"

-Dictamen pericial Tribunal de arbitramento Centro de Arbitraje y Conciliación Cámara de Comercio de Bogotá. Jorge Andrés Álvarez Pérez vs. Promotora Calle Veintiséis S.A.S. Evaluación inmueble construido por la sociedad PROMOTORA CALLE VEINTISÉIS S.A., ubicado en la calle 26 # 81b-53 de Bogotá D.C

-Dictamen Pericial Tribunal Administrativa De Cundinamarca Sección Tercera Subsección C De Descongestión Proceso: Acción de reparación directa Sociedad Gutiérrez Díaz y Cía. S. En C. Vs: Servicio Nacional de Aprendizaje – Sena. *"Contrato de Gerencia y Desarrollo Centro de Gestión Comercial Regional Bogotá"*.

4.6. Si ha sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o por el mismo apoderado de la parte, indicando el objeto del dictamen:

Manifiesto que Si he sido designado en procesos anteriores o en curso por la misma parte o por el mismo apoderado de la parte.

Marco Alzate Ospina. Perito especializado
WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290
Página **45** de **47**



4.7. Si se encuentra incurso en las causales contenidas en el artículo 50, en lo pertinente:

Manifiesto que NO me encuentro incurso en las causales contenidas en el artículo 50 del Código general del Proceso

4.8. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de los que ha utilizado en peritajes rendidos en anteriores procesos que versen sobre las mismas materias. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación:

Declaro que los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son similares a los utilizados en peritajes anteriores.

4.9. Declarar si los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son diferentes respecto de aquellos que utiliza en el ejercicio regular de su profesión u oficio. En caso de que sea diferente, deberá explicar la justificación de la variación:

Declaro que los exámenes, métodos, experimentos e investigaciones efectuados son los comúnmente utilizados en mi ejercicio profesional.

4.10. Relación de los documentos e información utilizados para la elaboración del dictamen: Ver título 2.

CONCLUSIONES

- Las fallas en la planeación del proyecto por falta de diseños, carencia de estudios, ingeniería de detalle y hasta conocimiento del terreno hizo imposible el cumplimiento de la programación de obras, propuesta por el Contratista en su Cronograma y aprobada por el Contratante; dando al traste con los Diagramas de Gantt y el diagrama PERT que se habían implementado.
- el Contratista CONSORCIO SP2017 ejecutó actividades adicionales a las contenidas en el Contrato #114/2018, con A.P.U. calculados desde el año 2013, cuyo reajuste, genero un daño emergente para el contratista.
- Dadas las limitaciones de espacio del Hospital San Pedro y San Pablo que no puede suspender la prestación de los servicios, el proyecto se fue ejecutando por los módulos construidos, iniciando con el modulo C y D donde una vez se realizó la excavación se advirtieron vigas de cimentación existentes y no contempladas en el diseño aprobado por el

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página 46 de 47

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO



Ministerio; frente a lo cual se debió complementar y actualizar los diseños iniciales a las circunstancias reales encontradas, situación que afecta el alcance del proyecto dado que de 227 columnas, solo se podrían reforzar 143 en los módulos C, D, E y F, según las nuevas condiciones.

- Los DAÑOS Y PERJUICIOS generados al CONTRATISTA, en desarrollo del contrato de obra, corresponden a MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.751.210.566).

Atentamente,

MARCO ANTONIO ALZATE OSPINA

Perito Especializado

Ingeniero Civil. PMP®. MBA.

TP 10019894

RAA-AVAL 10019894

Anexo 1. Registro Abierto de Avaluadores RAA

Anexo 2. Formación Académica del Perito

Anexo 3. Registro fotográfico

Anexo 4. Soportes Documentales

Marco Alzate Ospina. Perito especializado

WEB: www.marcoalzate.com E-mail: perito@marcoalzate.com Tel. 312 8329290

Página **47** de **47**

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

CODIGO: JU-FR-020

VERSIÓN: 5

FECHA: 11/06/2021

PAGINA: 1 de 79



PIN de Validación: c0bc0b5f



Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA

NIT: 900796614-2

Entidad Reconocida de Autorregulación mediante la Resolución 20910 de 2016 de la Superintendencia de Industria y Comercio

El señor(a) MARCO ANTONIO ALZATE OSPINA, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 10019894, se encuentra inscrito(a) en el Registro Abierto de Avaluadores, desde el 11 de Abril de 2018 y se le ha asignado el número de avaluador AVAL-10019894.

Al momento de expedición de este certificado el registro del señor(a) MARCO ANTONIO ALZATE OSPINA se encuentra **Activo** y se encuentra inscrito en las siguientes categorías y alcances:

Categoría 1 Inmuebles Urbanos

Alcance

- Casas, apartamentos, edificios, oficinas, locales comerciales, terrenos y bodegas situados total o parcialmente en áreas urbanas, lotes no clasificados en la estructura ecológica principal, lotes en suelo de expansión con plan parcial adoptado.

Fecha

29 Mayo 2018

Regimen

Régimen de Transición

Categoría 2 Inmuebles Rurales

Alcance

- Terrenos rurales con o sin construcciones, como viviendas, edificios, establos, galpones, cercas, sistemas de riego, drenaje, vías, adecuación de suelos, pozos, cultivos, plantaciones, lotes en suelo de expansión sin plan parcial adoptado, lotes para el aprovechamiento agropecuario y demás infraestructura de explotación situados totalmente en áreas rurales.

Fecha

29 Mayo 2018

Regimen

Régimen de Transición

Categoría 3 Recursos Naturales y Suelos de Protección

Alcance

- Bienes ambientales, minas, yacimientos y explotaciones minerales. Lotes incluidos en la estructura ecológica principal, lotes definidos o contemplados en el Código de recursos Naturales Renovables y daños ambientales.

Fecha

11 Abr 2018

Regimen

Régimen de Transición

Categoría 4 Obras de Infraestructura

Alcance

- Estructuras especiales para proceso, puentes, túneles, acueductos y conducciones, presas, aeropuertos, muelles y demás construcciones civiles de infraestructura similar.

Fecha

11 Abr 2018

Regimen

Régimen de Transición

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

CODIGO: JU-FR-020

VERSIÓN: 5

FECHA: 11/06/2021

PAGINA: 71 de 79



PIN de Validación: c0bc0b5f



Categoría 6 Inmuebles Especiales

Alcance

- Avances de obras

Fecha
18 Nov 2018

Regimen
Régimen
Académico

Categoría 7 Maquinaria Fija, Equipos y Maquinaria Móvil

Alcance

- Equipos eléctricos y mecánicos de uso en la industria, motores, subestaciones de planta, tableros eléctricos, equipos de generación, subestaciones de transmisión y distribución, equipos e infraestructura de transmisión y distribución, maquinaria de construcción, movimiento de tierra, y maquinaria para producción y proceso. Equipos de cómputo: Microcomputadores, impresoras, monitores, módems y otros accesorios de estos equipos, redes, main frames, periféricos especiales y otros equipos accesorios de estos. Equipos de telefonía, electromedicina y radiocomunicación. Transporte Automotor: vehículos de transporte terrestre como automóviles, camperos, camiones, buses, tractores, camiones y remolques, motocicletas, motociclos, mototriciclos, cuatrimotos, bicicletas y similares.

Fecha
11 Abr 2018

Regimen
Régimen de
Transición

Categoría 11 Activos Operacionales y Establecimientos de Comercio

Alcance

- Revalorización de activos, inventarios, materia prima, producto en proceso y producto terminado. Establecimientos de comercio.

Fecha
11 Abr 2018

Regimen
Régimen de
Transición

Categoría 12 Intangibles

Alcance

- Marcas, patentes, secretos empresariales, derechos autor, nombres comerciales, derechos deportivos, espectro radioeléctrico, fondo de comercio, prima comercial y otros similares.

Fecha
11 Abr 2018

Regimen
Régimen de
Transición

Categoría 13 Intangibles Especiales

Alcance

- Daño emergente, Lucro cesante, Daño moral

Fecha
12 Sep 2019

Regimen
Régimen
Académico

Adicionalmente, ha inscrito las siguientes certificaciones de calidad de personas (Norma ISO 17024) y experiencia:



PIN de Validación: c0bc0b5f



- Certificación expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.N.A, en la categoría Inmuebles Urbanos vigente hasta el 31 de Diciembre de 2020, inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, en la fecha que se refleja en el anterior cuadro.
- Certificación expedida por Registro Nacional de Avaluadores R.N.A, en la categoría Inmuebles Rurales vigente hasta el 31 de Diciembre de 2020, inscrito en el Registro Abierto de Avaluadores, en la fecha que se refleja en el anterior cuadro.

NOTA: LA FECHA DE VIGENCIA DE LOS DOCUMENTOS ACÁ RELACIONADOS, ES INDEPENDIENTE DE LA VIGENCIA DE ESTE CERTIFICADO Y DIFERENTE DE LA VIGENCIA DE INSCRIPCION EN EL RAA

Régimen de Transición Art. 6º parágrafo (1) de la Ley 1673 de 2013

Los datos de contacto del Avaluador son:

Ciudad: BOGOTÁ, BOGOTÁ DC

Dirección: CARRERA 24 NO. 87-15 TORRE 2-408

Teléfono: 3128329290

Correo Electrónico: marconiosp@yahoo.com

Títulos Académicos, Certificados de Aptitud Ocupacional y otros programas de formación:

Ingeniero Civil- Universidad Nacional de Colombia.

Especialista en Contratación Estatal - Universidad Externado de Colombia.

Magister en Administración - Universidad EAFIT.

Que revisados los archivos de antecedentes del Tribunal Disciplinario de la ERA Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA; no aparece sanción disciplinaria alguna contra el(la) señor(a) MARCO ANTONIO ALZATE OSPINA, identificado(a) con la Cédula de ciudadanía No. 10019894.

El(la) señor(a) MARCO ANTONIO ALZATE OSPINA se encuentra al día con el pago sus derechos de registro, así como con la cuota de autorregulación con Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA.

Con el fin de que el destinatario pueda verificar este certificado se le asignó el siguiente código de QR, y puede escanearlo con un dispositivo móvil u otro dispositivo lector con acceso a internet, descargando previamente una aplicación de digitalización de código QR que son gratuitas. La verificación también puede efectuarse ingresando el PIN directamente en la página de RAA <http://www.raa.org.co>. Cualquier inconsistencia entre la información acá contenida y la que reporte la verificación con el código debe ser inmediatamente reportada a Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores - ANA.



PIN DE VALIDACIÓN

c0bc0b5f



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN
PABLO

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

CODIGO: JU-FR-020

VERSIÓN: 5

FECHA: 11/06/2021

PAGINA: 73 de 79



PIN de Validación: c0bc0b5f



El presente certificado se expide en la República de Colombia de conformidad con la información que reposa en el Registro Abierto de Avaluadores RAA., a los tres (03) días del mes de Mayo del 2021 y tiene vigencia de 30 días calendario, contados a partir de la fecha de expedición.

Firma: _____
Alexandra Suarez
Representante Legal

V. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Claramente el marco normativo en Colombia que regla la contratación con las entidades del Estado, determina la obligación de liquidar los contratos dentro del término establecido en el derecho positivo y en extensión del bloque de constitucionalidad el precedente jurisprudencial del Honorable Consejo de Estado. Y así lo enmarca la ley:

LEY 80 DE 1.993.- ARTÍCULO 60. DE SU OCURRENCIA Y CONTENIDO. Modificado por el Artículo 17 del Decreto 0019 de 2.012.- El artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007 quedará así: "**Artículo 60. De la ocurrencia y contenido de la liquidación.** Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación.

También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.

En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo...”.

En este orden de ideas y como quiera que el Hospital San Pedro y San Pablo de la ciudad de la Virginia Risaralda, ha corrido traslado del acta de liquidación bilateral entre los sujetos contractuales, y por este documento así lo aceptamos, en ese orden de ideas y como quiera que subsisten diferencias financieras en su posibilidad de declaración de paz y salvo, aceptamos la liquidación del contrato y dentro de dicha acta se incorporará este documento que contiene todas y cada una de las reclamaciones administrativas y financieras que se desatarán ante el Juez Contencioso Administrativo, previa solicitud de conciliación prejudicial en los términos de la ley 640 de 2001 de y la ley 1437 de 2011.

Esta petición está amparada en la Constitución Política, artículos 1º. 2º. 4º. 5º. 6º. 13, 23, 29, 83, 86, 93, 94, 121-124 y 209. en la ley 80 de 1993, su marco reglamentario y jurisprudencial, de manera específica en la doctrina vinculante de Colombia Compra Eficiente.

En punto a lo expuesto, se repite el valor del desequilibrio en la ejecución del contrato valuado por perito experto así:

Los **DAÑOS Y PERJUICIOS** generados al CONTRATISTA, en desarrollo del contrato de obra, que dan pie y son valorados para la elaboración de la presente acta, corresponden a **MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE (\$1.751.210.566.),** y que se reclaman en este escrito, adicionado al valor de **CIENTO CINCUENTA Y TRES**



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN
PABLO

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

CODIGO: JU-FR-020

VERSIÓN: 5

FECHA: 11/06/2021

PAGINA: 76 de 79

MILLONES TRECIENTOS QUINCE MIL CINCO PESOS MCTE CON QUINCE CENTAVOS (\$153.315.005,15), por mayores cantidades de obra, que se resumen en el siguiente cuadro, para un gran total de **MIL NOVECIENTOS CUATRO MILLONES QUINIENTOS VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN PESOS COMA QUINCE (\$1.904.525.571,15)**

Concepto	Valor
Daño Emergenta: Sobrecostos de personal de obra	\$55.815.275
Daño Emergenta: Sobrecostos de Administración	\$789.165.000
Daño Emergenta: Sobrecostos insumos	\$326.010.965
Daño Emergenta: Sobrecosto rendimiento de mano de obra	\$492.992.820
Daño Emergenta: Indexación afectaciones	\$77.106.828
Lucro Cesante: Costo de oportunidad	\$10.119.677
Valor Total Daños y Perjuicios	\$1.751.210.566

VALOR TOTAL DAÑOS Y PERJUICIOS	\$1.751.210.566
VALOR DE LA FACTURA DE VENTA (SALDO ADEUDADO)	\$153.315.005,15
TOTAL CONSOLIDADO	\$1.904.525.571,15

VI.

PODER ESPECIAL

JUAN CARLOS TOBON TORO identificado con cedula de ciudadanía número 10.027.689, en su calidad de representante legal del **CONSORCIO SP 2017** representado legalmente por el señor **JUAN CARLOS TOBON TORO**, mayor de edad,

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

identificado con la Cédula de Ciudadanía 10.027.689 y M.P. No. 66202-150028

RIS, con el debido respeto, manifiesto que confiero poder especial, amplio y suficiente al Dr. **EDGAR AUGUSTO ARANA MONTOYA**, identificado con la cédula de ciudadanía **No. 19.386.561** de Bogotá D.C. y portador de la **T.P. 46.252 del C. S. de la J.** para represente a la compañía en el curso del trámite del presente escrito, ante esta y demás dependencias.

El apoderado queda facultado para presentar derechos de petición, presentar recursos, de reposición, apelación, pedir pruebas, practicar las mismas, solicitar nulidades, presentar acciones procesales constitucionales de tutela, denuncias, quejas disciplinarias, solicitar copia de las actuaciones, y todas las que se desprendan de la actuación procesal a él confiada.

Así mismo, queda facultado para conciliar recibir, desistir, transigir, presentar acuerdos de pago, sustituir, reasumir el poder, tachar de falsos documentos presentados, así como para oponerse a la tacha de falsedad, presentar acciones procesales constitucionales de tutela como mecanismos transitorios, incidentes de desacato, presentar descargos, oficios, y para adelantar toda gestión que estime conveniente para la defensa de los intereses que se le confían, en los términos de los artículos 73 a 77 del CGP y de las leyes 1437, 1755 de 2015, entre otras.

Todas estas situaciones y salvedades son las que el contratista ejecutor se reserva para el ejercicio del derecho de acción y pretensión en contra de la entidad contratante.

VII.

ACOTACIÓN FINAL



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN
PABLO

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

CODIGO: JU-FR-020

VERSIÓN: 5

FECHA: 11/06/2021

PAGINA: 78 de 79

De conformidad con lo descrito y según las disposiciones legales expuesta, nuevamente esta parte itera que se reservará el ejercicio del derecho de acción y a formular pretensiones para reclamar sus derechos en contra de la entidad contratante.

EDGAR AUGUSTO ARANA MONTOYA
CC. No. 19.386.561 Bogotá D.C.
T.P. No. 46.252 del C. S de la Judicatura

Ciudad y Fecha:

La Virginia, junio 11 de 2021



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN PEDRO Y SAN
PABLO

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO

CODIGO: JU-FR-020

VERSIÓN: 5

FECHA: 11/06/2021

PAGINA: 79 de 79

NEURIDIO ALBERTO VINASCO MARIN

C.C. 9891773

Gerente

ESE Hospital San Pedro Y San Pablo

Firma:

Gerente

JUAN CARLOS TOBON TORO

CC. No. 10.027.689,

Representante legal

CONSORCIO SP 2017

Firma:

El Contratista

Firma:

Interventor/Supervisor.

Firma:

Profesional de apoyo a la Supervisión